

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР

утверждён ВС РСФСР 27 октября 1960 г.

(с изм. и доп. по состоянию на 11.03.1985,

т.е. до избрания не по Уставу КПСС М.С.Горбачёва Генеральным секретарём ЦК КПСС) действующий

Оглавление

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	8
Глава первая. Общие положения	8
Статья 1. Задачи Уголовного кодекса РСФСР	8
Статья 2. Уголовный кодекс РСФСР и общесоюзное уголовное законодательство	8
Статья 3. Основания уголовной ответственности	8
Глава вторая. Пределы действия Уголовного кодекса	8
Статья 4. Действие настоящего Кодекса в отношении деяний, совершенных на территории РСФСР	8
Статья 5. Действие настоящего Кодекса в отношении деяний, совершенных за пределами СССР	8
Статья 6. Действие уголовного закона во времени	8
Глава третья. О преступлении	9
Статья 7. Понятие преступления	9
Статья 7.1. Понятие тяжкого преступления	9
Статья 8. Совершение преступления умышленно	9
Статья 9. Совершение преступления по неосторожности	9
Статья 10. Ответственность несовершеннолетних	9
Статья 11. Невменяемость	10
Статья 12. Ответственность за преступление, совершенное в состоянии опьянения	10
Статья 13. Необходимая оборона	10
Статья 14. Крайняя необходимость	10
Статья 15. Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление	10
Статья 16. Добровольный отказ от совершения преступления	10
Статья 17. Соучастие	10
Статья 18. Укрывательство	11
Статья 19. Недонесение	11
Глава четвертая. О наказании	11
Статья 20. Цели наказания	11
Статья 21. Виды наказания	11
Статья 22. Основные и дополнительные меры наказания	11
Статья 23. Искключительная мера наказания - смертная казнь	11
Статья 24. Лишение свободы	12
Статья 24.1 Особо опасный рецидивист	12
Статья 24.2. Условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду	13
Статья 25. Ссылка	14
Статья 26. Высылка	14
Статья 27. Исправительные работы без лишения свободы	14
Статья 28. Последствия уклонения от исправительных работ без лишения свободы.	15
Статья 29. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	15
Статья 30. Штраф	15
Статья 31. Увольнение от должности.	15
Статья 32. Возложение обязанности загладить причиненный вред	15
Статья 33. Общественное порицание	16
Статья 34. Направление военнослужащих, совершивших преступления, в дисциплинарный батальон и замена исправительных работ содержанием на гауптвахте	16
Статья 34.1. Направление в воспитательно-трудовой профилакторий	16
Статья 35. Конфискация имущества	16
Статья 36. Лишение воинских и других званий, а также орденов, медалей и почетных званий	17
Глава пятая. О назначении наказания и об освобождении от наказания	17
Статья 37. Общие начала назначения наказания	17
Статья 38. Обстоятельства, смягчающие ответственность	17

Статья 39. Обстоятельства, отягчающие ответственность	17
Статья 40. Назначение наказания при совершении нескольких преступлений	18
Статья 41. Назначение наказания по нескольким приговорам	18
Статья 42. О порядке определения сроков наказания	18
Статья 43. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом	18
Статья 44. Условное осуждение	18
Статья 45. Назначение наказания условно осужденному в случае совершения им нового преступления	19
Статья 46. Отсрочка исполнения приговора военнослужащему или военнообязанному в военное время	19
Статья 46.1. Отсрочка исполнения приговора	19
Статья 47. Зачет предварительного заключения	20
Статья 47.1. Зачет времени нахождения под стражей	20
Статья 48. Давность привлечения к уголовной ответственности	20
Статья 49. Давность исполнения обвинительного приговора	20
Статья 50. Освобождение от уголовной ответственности и наказания	21
Статья 50.1. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности	21
Статья 51. Освобождение от уголовной ответственности с передачей дела в товарищеский суд	21
Статья 52. Освобождение от уголовной ответственности с передачей виновного на поруки	21
Статья 53. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким	22
Статья 53.1. Неприменение условно-досрочного освобождения от наказания и замены наказания более мягким	22
Статья 53.2. Условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду	23
Статья 54. Назначение наказания за совершение условно-досрочно освобожденным нового преступления	23
Статья 55. Освобождение от наказания и замена наказания более мягким в отношении лиц, совершивших преступление в возрасте до восемнадцати лет	24
Статья 56. Освобождение от отбывания наказания	24
Статья 57. Погашение судимости	24
Глава шестая. О принудительных мерах медицинского и воспитательного характера	25
Статья 58. Применение принудительных мер медицинского характера к душевнобольным	25
Статья 59. Помещение в психиатрическую больницу	25
Статья 60. Назначение, изменение и прекращение применения к душевнобольным принудительных мер медицинского характера	26
Статья 61. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера	26
Статья 62. Применение принудительных мер медицинского характера к алкоголикам и наркоманам или установление над ними попечительства	26
Статья 63. Применение принудительных мер воспитательного характера к несовершеннолетним	26
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ	27
Глава первая. Государственные преступления	27
Статья 64. Измена Родине	27
Статья 65. Шпионаж	27
Статья 66. Террористический акт	27
Статья 67. Террористический акт против представителя иностранного государства	27
Статья 68. Диверсия	27
Статья 69. Вредительство	28
Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда	28
Статья 71. Пропаганда войны	28
Статья 72. Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации	28
Статья 73. Особо опасные государственные преступления, совершенные против другого государства трудящихся	28
Статья 74. Нарушение национального и расового равноправия	28
Статья 75. Разглашение государственной тайны	28
Статья 76. Утрата документов, содержащих государственную тайну	28
Статья 76.1. Передача иностранным организациям сведений, составляющих служебную тайну	29
Статья 77. Бандитизм	29
Статья 77.1. Действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений	29
Статья 78. Контрабанда	29
Статья 79. Массовые беспорядки	29
Статья 80. Уклонение от очередного призыва на действительную военную службу	29
Статья 81. Уклонение от призыва по мобилизации	29
Статья 82. Уклонение в военное время от выполнения повинностей или уплаты налогов	29

Статья 83. Незаконный выезд за границу и незаконный въезд в СССР	29
Статья 84. Нарушение правил международных полетов	30
Статья 85. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта	30
Статья 86. Повреждение путей сообщения и транспортных средств	30
Статья 87. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	30
Статья 88. Нарушение правил о валютных операциях	30
Статья 88.1. Недонесение о государственных преступлениях	30
Статья 88.2. Укрывательство государственных преступлений	30
Глава вторая. Преступления против социалистической собственности	31
Статья 89. Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи	31
Статья 90. Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем грабежа	31
Статья 91. Разбой с целью завладения государственным или общественным имуществом	31
Статья 92. Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением	31
Статья 93. Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем мошенничества	31
Статья 94. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием	32
Статья 95. Вымогательство государственного или общественного имущества	32
Статья 96. Мелкое хищение государственного или общественного имущества	32
Статья 97. Присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного государственного или общественного имущества	32
Статья 98. Умышленное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества	32
Статья 99. Неосторожное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества	32
Статья 100. Недобросовестное отношение к охране государственного или общественного имущества	32
Статья 101. Преступления против государственной или общественной собственности других социалистических государств	32
Глава третья. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности	32
Статья 102. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах	32
Статья 103. Умышленное убийство	33
Статья 104. Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения	33
Статья 105. Убийство при превышении пределов необходимой обороны	33
Статья 106. Неосторожное убийство	33
Статья 107. Доведение до самоубийства	33
Статья 108. Умышленное тяжкое телесное повреждение	33
Статья 109. Умышленное менее тяжкое телесное повреждение	33
Статья 110. Умышленное тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоянии сильного душевного волнения	33
Статья 111. Тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, причиненное при превышении пределов необходимой обороны	34
Статья 112. Умышленное легкое телесное повреждение или побои	34
Статья 113. Истязание	34
Статья 114. Неосторожное тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение	34
Статья 115. Заражение венерической болезнью	34
Статья 115.1. Уклонение от лечения венерической болезни	34
Статья 116. Незаконное производство аборта	34
Статья 117. Изнасилование	34
Статья 118. Понуждение женщины к вступлению в половую связь	35
Статья 119. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости	35
Статья 120. Развратные действия	35
Статья 121. Мужеложство	35
Статья 122. Злостное уклонение от уплаты алиментов или от содержания детей	35
Статья 123. Злостное уклонение от оказания помощи родителям	35
Статья 124. Злоупотребление опекунами обязанностями	35
Статья 124.1. Разглашение тайны усыновления	35
Статья 125. Похищение или подмен ребенка	35
Статья 126. Незаконное лишение свободы	35
Статья 127. Оставление в опасности	36
Статья 128. Неоказание помощи больному	36
Статья 129. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие	36
Статья 130. Клевета	36
Статья 131. Оскорбление	36

Глава четвертая. Преступления против политических и трудовых прав граждан	36
Статья 132. Воспрепятствование осуществлению избирательного права	36
Статья 133. Подлог избирательных документов или неправильный подсчет голосов	36
Статья 134. Воспрепятствование осуществлению равноправия женщин	37
Статья 135. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений	37
Статья 136. Нарушение неприкосновенности жилища граждан	37
Статья 137. Нарушение законных прав профсоюзов	37
Статья 138. Нарушение законодательства о труде	37
Статья 139. Отказ в приеме на работу или увольнение беременной женщины или кормящей матери	37
Статья 140. Нарушение правил охраны труда	37
Статья 141. Нарушение авторских и изобретательских прав	37
Статья 142. Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви	38
Статья 143. Воспрепятствование совершению религиозных обрядов	38
Статья 143.1. Организация объединений, посягающих на личность и права граждан	38
Глава пятая. Преступления против личной собственности граждан	38
Статья 144. Кража	38
Статья 145. Грабеж	38
Статья 146. Разбой	39
Статья 147. Мошенничество	39
Статья 148. Вымогательство	39
Статья 149. Умышленное уничтожение или повреждение личного имущества граждан	39
Статья 150. Неосторожное уничтожение или повреждение личного имущества граждан	39
Статья 151. Преступления против собственности объединений, не являющихся социалистическими организациями	39
Глава шестая. Хозяйственные преступления	39
Статья 152. Выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции	39
Статья 153. Частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество	40
Статья 154. Спекуляция	40
Статья 154.1. Скупка для скормливания или скормливание скоту и птице хлеба и других хлебопродуктов	40
Статья 155. Незаконное пользование товарными знаками	40
Статья 156. Обман покупателей	40
Статья 156.1. Нарушение правил торговли спиртными напитками.	40
Статья 156.2. Получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения	40
Статья 156.3. Нарушение правил торговли	40
Статья 156.4. Незаконный отпуск бензина или других горюче - смазочных материалов	41
Статья 157. Выпуск в продажу недоброкачественных, нестандартных и некомплектных товаров	41
Статья 158. Незаконное изготовление, сбыт, хранение спиртных напитков	41
Статья 159. Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов	41
Статья 160. Нарушение ветеринарных правил	41
Статья 161. Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений	41
Статья 162. Занятие запрещенным промыслом	41
Статья 163. Незаконное занятие рыбным и другими водными добывающими промыслами	42
Статья 164. Незаконный промысел котиков и бобров	42
Статья 165. Производство лесосплава или взрывных работ с нарушением правил охраны рыбных запасов	42
Статья 166. Незаконная охота	42
Статья 166.1. Продажа, скупка, обмен шкурок пушных зверей	42
Статья 167. Нарушение правил разработки недр и сдачи государству золота	42
Статья 167.1. Нарушение законодательства о континентальном шельфе СССР	42
Статья 168. Умышленная порча посевов и повреждение полезащитных и иных насаждений	43
Статья 169. Незаконная порубка леса	43
Глава седьмая. Должностные преступления	43
Статья 170. Злоупотребление властью или служебным положением	43
Статья 171. Превышение власти или служебных полномочий	43
Статья 172. Халатность	43
Статья 173. Получение взятки	44
Статья 174. Дача взятки	44
Статья 174.1. Посредничество во взяточничестве	44
Статья 175. Должностной подлог	44

Глава восьмая. Преступления против правосудия	44
Статья 176. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности	44
Статья 177. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления	44
Статья 178. Заведомо незаконный арест или задержание	44
Статья 179. Принуждение к даче показаний	44
Статья 180. Заведомо ложный донос	45
Статья 181. Заведомо ложное показание	45
Статья 182. Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи заключения	45
Статья 183. Понуждение свидетеля или потерпевшего к даче ложных показаний или эксперта к даче ложного заключения либо подкуп этих лиц	45
Статья 184. Разглашение данных предварительного следствия или дознания	45
Статья 185. Растрата, отчуждение или сокрытие имущества, подвергнутого описи или аресту либо сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации	45
Статья 186. Побег с места ссылки или из лечебно-трудового либо воспитательно-трудового профилактория	45
Статья 187. Самовольное возвращение высланного в места, запрещенные для проживания	45
Статья 188. Побег из места заключения или из-под стражи	46
Статья 188.1. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы	46
Статья 188.2. Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью	46
Статья 188.3. Злостное неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового учреждения	46
Статья 189. Укрывательство преступлений	46
Статья 190. Недонесение о преступлениях	46
Глава девятая. Преступления против порядка управления	47
Статья 190.1. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй	47
Статья 190.2. Надругательство над Государственным гербом или флагом	47
Статья 190.3. Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок	47
Статья 191. Сопротивление представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка	47
Статья 191.1. Сопротивление работнику милиции или народному дружиннику	47
Статья 191.2. Посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника	47
Статья 192. Оскорбление представителя власти или представителя общественности, выполняющего обязанности по охране общественного порядка	48
Статья 192.1. Оскорбление работника милиции или народного дружинника	48
Статья 193. Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг	48
Статья 194. Самовольное присвоение звания или власти должностного лица	48
Статья 195. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, бланков	48
Статья 196. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков	48
Статья 197. Нарушение правил въезда или проживания в пограничной полосе или пограничной зоне	49
Статья 197.1. Нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания в СССР и транзитного проезда через территорию СССР	49
Статья 198. Нарушение паспортных правил	49
Статья 198.1. Уклонение военнообязанного от учебных или поверочных сборов и воинского учета	49
Статья 198.2. Злостное нарушение правил административного надзора	49
Статья 199. Самовольный захват земли и самовольное строительство	49
Статья 200. Самоуправство	49
Статья 201. Нарушение законов о записи актов гражданского состояния	49
Статья 202. Незаконное пользование знаками Красного Креста и Красного Полумесяца	50
Статья 203. Незаконный подъем Государственного флага СССР или союзной республики на торговом судне	50
Статья 204. Неоказание помощи при столкновении судов или несообщение названия судна	50
Статья 205. Повреждение морского телеграфного кабеля	50
Статья 205.1. Нарушение правил охраны линий связи	50
Глава десятая. Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения	50
Статья 206. Хулиганство	50
Статья 207. Угроза убийством, нанесением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества	50
Статья 208. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем	50
Статья 209. Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством	51

Статья 210. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность	51
Статья 210.1. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения	51
Статья 211. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта или городского электротранспорта	51
Статья 211.1. Управление транспортными средствами в состоянии опьянения	51
Статья 211.2. Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств	51
Статья 212.	52
Статья 212.1. Угон автотранспортных средств	52
Статья 213. Нарушение действующих на транспорте правил	52
Статья 213.1. Самовольная без надобности остановка поезда	52
Статья 213.2. Угон воздушного судна	52
Статья 214. Нарушение правил безопасности горных работ	52
Статья 215. Нарушение правил при производстве строительных работ	52
Статья 216. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах	52
Статья 217. Нарушение правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых и радиоактивных веществ или пиротехнических изделий	53
Статья 217.1. Незаконный провоз воздушным транспортом взрывчатых или легковоспламеняющихся веществ	53
Статья 218. Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ	53
Статья 218.1. Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ	53
Статья 219. Небрежное хранение огнестрельного оружия	53
Статья 219.1. Незаконное обучение каратэ	53
Статья 220. Незаконная пересылка легко воспламеняющихся или едких веществ	54
Статья 221. Незаконное врачевание	54
Статья 222. Нарушение правил, установленных в целях борьбы с эпидемиями	54
Статья 223. Загрязнение водоемов и воздуха	54
Статья 223.1. Загрязнение моря веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря, либо другими отходами и материалами	54
Статья 224. Изготовление или сбыт ядовитых или наркотических веществ	55
Статья 224.1. Хищение наркотических средств	55
Статья 224.2. Склонение к потреблению наркотических средств	55
Статья 225. Посев опийного мака или индийской конопли без разрешения	55
Статья 226. Содержание притонов и сводничество	55
Статья 226.1. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств	56
Статья 226.2. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ	56
Статья 227. Создание группы, причиняющей вред здоровью граждан	56
Статья 228. Изготовление или сбыт порнографических предметов	56
Статья 229. Надругательство над могилой	56
Статья 230. Умышленное уничтожение, разрушение или порча памятников культуры	56
Глава одиннадцатая. Преступления, составляющие пережитки местных обычаев	56
Статья 231. Уклонение от примирения	56
Статья 232. Уплата и принятие выкупа за невесту	56
Статья 233. Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак	56
Статья 234. Заключение соглашения о браке с лицом, не достигшим брачного возраста	57
Статья 235. Двоеженство или многоженство	57
Статья 236. Пределы действия главы одиннадцатой настоящего Кодекса	57
Глава двенадцатая. Воинские преступления	57
Статья 237. Понятие воинского преступления	57
Статья 238. Неповиновение	57
Статья 239. Неисполнение приказа	57
Статья 240. Сопrotивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей	57
Статья 241. Угроза начальнику	57
Статья 242. Насильственные действия в отношении начальника	58
Статья 243. Оскорбление подчиненным начальника и начальником подчиненного	58
Статья 244. Оскорбление насильственным действием одним военнослужащим другого при отсутствии между ними отношений подчиненности или старшинства	58
Статья 245. Самовольная отлучка	58
Статья 246. Самовольное оставление части или места службы	58
Статья 247. Дезертирство	59

Статья 248. Самовольное оставление части в боевой обстановке	59
Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом	59
Статья 250. Промотание или утрата военного имущества	59
Статья 251. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества	59
Статья 251.1. Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих	59
Статья 252. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин	60
Статья 253. Нарушение правил полетов или подготовки к ним	60
Статья 254. Нарушение правил кораблевождения	60
Статья 255. Нарушение уставных правил караульной службы	60
Статья 256. Нарушение правил несения пограничной службы	60
Статья 257. Нарушение правил несения службы на радиотехнических постах и в дежурных подразделениях	60
Статья 258. Нарушение уставных правил внутренней службы	60
Статья 259. Разглашение военной тайны или утрата документов, содержащих военную тайну	61
Статья 260. Злоупотребление властью, превышение власти и халатное отношение к службе	61
Статья 260.1. Халатное отношение к службе	61
Статья 261. Сдача или оставление противнику средств ведения войны	61
Статья 262. Оставление погибающего военного корабля	61
Статья 263. Самовольное оставление поля сражения или отказ действовать оружием	61
Статья 264. Добровольная сдача в плен	61
Статья 265. Преступные действия военнослужащего, находящегося в плену	61
Статья 266. Мародерство	62
Статья 267. Насилие над населением в районе военных действий	62
Статья 268. Дурное обращение с военнопленными	62
Статья 269. Незаконное ношение знаков Красного Креста и Красного Полумесяца и злоупотребление ими	62

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО КОНФИСКАЦИИ ПО ПРИГОВОРУ СУДА	62
---	-----------

Общая часть

Глава первая. Общие положения

Статья 1. Задачи Уголовного кодекса РСФСР

Уголовный кодекс РСФСР имеет задачей охрану общественного строя СССР, его политической и экономической систем, социалистической собственности, личности, прав и свобод граждан и всего социалистического правопорядка от преступных посягательств.

Для осуществления этой задачи Уголовный кодекс РСФСР определяет, какие общественно опасные деяния являются преступными, и устанавливает наказания, подлежащие применению к лицам, совершившим преступления.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 2. Уголовный кодекс РСФСР и общесоюзное уголовное законодательство

Уголовный кодекс РСФСР исходит из принципов и общих положений, установленных Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик.

Общесоюзные законы об уголовной ответственности за государственные преступления и за воинские преступления, а также общесоюзные законы, определяющие ответственность за иные преступления, направленные против интересов Союза ССР, включаются в настоящий Кодекс. До включения общесоюзных уголовных законов в Уголовный кодекс РСФСР они применяются на территории РСФСР непосредственно.

Общая часть Кодекса распространяется как на деяния, указанные в настоящем Кодексе, так и на деяния, ответственность за которые предусмотрена общесоюзными законами, еще не включенными в настоящий Кодекс.

Статья 3. Основания уголовной ответственности

Уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступления, то есть умышленно или по неосторожности совершившее предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние.

Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Глава вторая. Пределы действия Уголовного кодекса

Статья 4. Действие настоящего Кодекса в отношении деяний, совершенных на территории РСФСР

Все лица, совершившие преступления на территории РСФСР, подлежат ответственности по настоящему Кодексу.

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые согласно действующим законам и международным договорам неподсудны по уголовным делам советским судам, в случае совершения этими лицами преступления на территории РСФСР, разрешается дипломатическим путем.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 5. Действие настоящего Кодекса в отношении деяний, совершенных за пределами СССР

Граждане СССР, совершившие преступления за границей, если они привлечены к уголовной ответственности или преданы суду на территории РСФСР, подлежат ответственности по настоящему Кодексу.

На тех же основаниях несут ответственность находящиеся в РСФСР лица без гражданства, совершившие преступления за пределами СССР.

Если указанные в частях первой и второй настоящей статьи лица за совершенные преступления понесли наказание за границей, суд может соответственно смягчить назначенное им наказание или полностью освободить виновного от отбывания наказания.

Иностранные граждане за преступления, совершенные вне пределов СССР, подлежат ответственности по советским уголовным законам в случаях, предусмотренных договорами.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 6. Действие уголовного закона во времени

Преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

Закон, устраняющий наказуемость деяния или смягчающий наказание, имеет обратную силу, то есть распространяется также на деяния, совершенные до его издания.

Закон, устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий наказание, обратной силы не имеет.

Глава третья. О преступлении

Статья 7. Понятие преступления

Преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, социалистическую собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 7.1. Понятие тяжкого преступления

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 23.06.72)

Тяжкими преступлениями признаются перечисленные в части второй настоящей статьи умышленные деяния, представляющие повышенную общественную опасность.

К тяжким преступлениям относятся: особо опасные государственные преступления (статьи 64 - 73); бандитизм (статья 77); действия, дезорганизирующие работу исправительно - трудовых учреждений (статья 77.1); контрабанда (статья 78); массовые беспорядки (статья 79); повреждение путей сообщения и транспортных средств (статья 86); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья 87); нарушение правил о валютных операциях и спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами при отягчающих обстоятельствах (статья 88, часть вторая); хищение государственного или общественного имущества в крупных размерах (статьи 89, часть четвертая; 92, часть третья; 93, часть третья) или в особо крупных размерах (статья 93.1); грабеж при отягчающих обстоятельствах (статьи 90, части вторая, третья и четвертая; 145, части вторая, третья и четвертая); разбой (статьи 91 и 146); совершенное при отягчающих обстоятельствах умышленное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества или личного имущества граждан (статьи 98, часть вторая; 149, часть вторая); умышленное убийство (статьи 102 и 103); умышленное тяжкое телесное повреждение (статья 108); изнасилование (статья 117); спекуляция при отягчающих обстоятельствах (статья 154, части вторая и третья); превышение власти или служебных полномочий при отягчающих обстоятельствах (статья 171, часть вторая); получение взятки (статья 173); дача взятки или посредничество во взяточничестве при отягчающих обстоятельствах (статьи 174, часть вторая; 174.1, часть вторая); привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности при отягчающих обстоятельствах (статья 176, часть вторая); вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления, повлекшее тяжкие последствия (статья 177, часть вторая); принуждение к даче показаний при отягчающих обстоятельствах (статья 179, часть вторая); посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника (статья 191.2); злостное или особо злостное хулиганство (статья 206, части вторая и третья); угон воздушного судна (статья 213.2); хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ (статья 218.1); хищение наркотических веществ с целью сбыта, а равно хищение их при отягчающих обстоятельствах (статья 224.1), незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ с целью сбыта или сбыт таких веществ (статья 224, части первая и вторая); неповиновение при отягчающих обстоятельствах (статья 238, пункты "б" и "в"); сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей (статья 240); насильственные действия в отношении начальника (статья 242); нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности при отягчающих обстоятельствах (статья 244, пункты "б" и "в"); дезертирство (статья 247); умышленное уничтожение или повреждение военного имущества при отягчающих обстоятельствах (статья 251, пункты "б" и "в"); нарушение правил несения боевого дежурства при отягчающих обстоятельствах (статья 257, пункты "в" и "г").

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 17.04.73, от 15.07.74, от 03.12.82, от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1972, N 26, ст. 662; 1973, N 16, ст. 352; 1974, N 29, ст. 782; 1982, N 49, ст. 1821; 1984, N 5, ст. 168)

Статья 8. Совершение преступления умышленно

Преступление признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия, предвидело его общественно опасные последствия и желало их или сознательно допускало наступление этих последствий.

Статья 9. Совершение преступления по неосторожности

Преступление признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

Статья 10. Ответственность несовершеннолетних

Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет.

Лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за убийство (статьи 102-106), умышленное нанесение телесных повреждений, причинивших расстройство здоровья (статьи 108-111, 112, часть первая), изнасилование (статья 117), разбой (статьи 91 и 146), кражу (статьи 89 и 144), грабеж (статьи 90 и 145), злостное или особо злостное хулиганство (статья 206, части вторая и третья), умышленное уничтожение или повреждение государственного, общественного имущества или личного имущества граждан,

повлекшее тяжкие последствия (статьи 98, часть вторая, и 149, часть вторая), хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ (статья 218.1), хищение наркотических веществ (статья 224.1), а также за умышленное совершение действий, могущих вызвать крушение поезда (статья 86).

Если суд найдет, что исправление лица, совершившего в возрасте до восемнадцати лет преступление, не представляющее большой общественной опасности, возможно без применения уголовного наказания, он может применить к такому лицу принудительные меры воспитательного характера, не являющиеся уголовным наказанием (статья 63).

При наличии условий, указанных в части третьей настоящей статьи, несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности с направлением его в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о применении к нему принудительных мер воспитательного характера.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 04.08.66, от 01.06.67, от 15.07.74, от 11.03.77, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1966, N 32, ст. 769; 1967, N 23, ст. 533; 1974, N 29, ст. 782; 1977, N 12, ст. 255; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 11. Невменяемость

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие хронической душевной болезни, временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния. К такому лицу по назначению суда могут быть применены принудительные меры медицинского характера (статьи 58 - 61).

Не подлежит наказанию также лицо, совершившее преступление в состоянии вменяемости, но до вынесения судом приговора заболевшее душевной болезнью, лишаящей его возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. К такому лицу по назначению суда могут быть применены принудительные меры медицинского характера, а по выздоровлении оно может подлежать наказанию.

Статья 12. Ответственность за преступление, совершенное в состоянии опьянения

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, не освобождается от уголовной ответственности.

Статья 13. Необходимая оборона

Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите интересов Советского государства, общественных интересов, личности или прав обороняющегося или другого лица от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

Превышением пределов необходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства.

Статья 14. Крайняя необходимость

Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей интересам Советского государства, общественным интересам, личности или правам данного лица или других граждан, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.

Статья 15. Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление

Приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление средств или орудий или иное умышленное создание условий для совершения преступления.

Покушением на преступление признается умышленное действие, непосредственно направленное на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного.

Наказание за приготовление к преступлению и за покушение на преступление назначается по статье Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за данное преступление.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности действий, совершенных виновным, степень осуществления преступного намерения и причины, в силу которых преступление не было доведено до конца.

Статья 16. Добровольный отказ от совершения преступления

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит состав иного преступления.

Статья 17. Соучастие

Соучастием признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления.

Соучастниками преступления, наряду с исполнителями, признаются организаторы, подстрекатели и пособники.

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление.

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением.

Подстрекателем признается лицо, склонившее к совершению преступления.

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем.

Степень и характер участия каждого из соучастников в совершении преступления должны быть учтены судом при назначении наказания.

Статья 18. Укрывательство

Заранее не обещанное укрывательство преступника, а равно орудий и средств совершения преступления, следов преступления либо предметов, добытых преступным путем, влечет ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса.

Статья 19. Недонесение

Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном преступлении влечет уголовную ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса.

Глава четвертая. О наказании

Статья 20. Цели наказания

Наказание не только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.

Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Статья 21. Виды наказания

К лицам, совершившим преступления, могут применяться следующие наказания:

- 1) лишение свободы;
- 2) ссылка;
- 3) высылка;
- 4) исправительные работы без лишения свободы;
- 5) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- 6) штраф;
- 7) увольнение от должности;
- 8) возложение обязанности загладить причиненный вред;
- 9) общественное порицание;
- 10) конфискация имущества;
- 11) лишение воинского или специального звания.

К военнослужащим срочной службы может также применяться наказание в виде направления в дисциплинарный батальон.

К лицам, занимающимся бродяжничеством или попрошайничеством либо ведущим иной паразитический образ жизни, может также применяться наказание в виде направления в воспитательно-трудовой профилакторий

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 11.10.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 41, ст. 1513)

Статья 22. Основные и дополнительные меры наказания

Лишение свободы, исправительные работы без лишения свободы, общественное порицание, направление в дисциплинарный батальон и направление в воспитательно-трудовой профилакторий - являются основными мерами наказания.

Ссылка, высылка, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, штраф, увольнение от должности, возложение обязанности загладить причиненный вред могут применяться в качестве основных или дополнительных наказаний.

Конфискация имущества и лишение воинского или специального звания могут применяться только в качестве дополнительных наказаний.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 11.10.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 41, ст. 1513)

Статья 23. Исключительная мера наказания - смертная казнь

В виде исключительной меры наказания, впредь до ее полной отмены, допускается применение смертной казни - расстрела - за государственные преступления в случаях, предусмотренных Законом СССР "Об уголовной ответственности за государственные преступления", за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, указанных в статьях уголовных законов Союза ССР и настоящего Кодекса, устанавливающих ответственность за умышленное убийство, а в

отдельных, специально предусмотренных законодательством Союза ССР случаях, - также и за некоторые другие особо тяжкие преступления.

Не могут быть приговорены к смертной казни лица, не достигшие до совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, и женщины, находившиеся в состоянии беременности во время совершения преступления или к моменту вынесения приговора. Смертная казнь не может быть применена к женщине, находящейся в состоянии беременности к моменту исполнения приговора

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 24. Лишение свободы

Лишение свободы устанавливается на срок от трех месяцев до десяти лет, а за особо тяжкие преступления, за преступления, повлекшие особо тяжкие последствия, и для особо опасных рецидивистов в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и Особенной частью настоящего Кодекса, - не свыше пятнадцати лет.

При назначении наказания лицу, не достигшему до совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, срок лишения свободы не может превышать десяти лет.

Отбывание наказания в виде лишения свободы по приговору суда назначается в исправительно - трудовых колониях - поселениях для лиц, совершивших преступления по неосторожности, колониях общего, усиленного, строгого и особого режимов или в тюрьме, а также в воспитательно - трудовых колониях общего и усиленного режимов.

Отбывание наказания в исправительно - трудовых колониях назначается мужчинам:

осуждаемым впервые к лишению свободы на срок не свыше пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности, - в колониях - поселениях для лиц, совершивших преступления по неосторожности;

осуждаемым впервые к лишению свободы за умышленные преступления, не являющиеся тяжкими, или осуждаемым впервые к лишению свободы на срок не свыше трех лет за тяжкие преступления, а также осуждаемым впервые к лишению свободы на срок свыше пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности, - в колониях общего режима;

осуждаемым впервые к лишению свободы на срок свыше трех лет за тяжкие преступления - в колониях усиленного режима;

осуждаемым за особо опасные государственные преступления (статьи 64 - 73) либо ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы - в колониях строгого режима;

признанным особо опасными рецидивистами - в колониях особого режима.

Осуждаемым к лишению свободы женщинам отбывание наказания в исправительно - трудовых колониях назначается: признанным особо опасными рецидивистками, а также осуждаемым за особо опасные государственные преступления (статьи 64 - 73) - в колониях строгого режима; осуждаемым впервые на срок не свыше пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности, - в колониях - поселениях для лиц, совершивших преступления по неосторожности; другим осуждаемым к лишению свободы женщинам - в колониях общего режима.

Отбывание наказания в воспитательно - трудовых колониях назначается:

несовершеннолетним мужского пола, осуждаемым впервые к лишению свободы за преступления, не являющиеся тяжкими, или осуждаемым впервые к лишению свободы на срок не свыше трех лет за тяжкие преступления, а также несовершеннолетним женского пола - в колониях общего режима;

несовершеннолетним мужского пола, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, а также осуждаемым к лишению свободы на срок свыше трех лет за тяжкие преступления, - в колониях усиленного режима.

В зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела судом, с указанием мотивов принятого решения, может быть назначено отбывание лишения свободы осужденным впервые к лишению свободы на срок не свыше десяти лет за преступления, совершенные по неосторожности, в колониях - поселениях для лиц, совершивших преступления по неосторожности; осужденным, не признанным особо опасными рецидивистами, - в исправительно - трудовых колониях любого вида, кроме колоний особого режима, а осужденным несовершеннолетним мужского пола - в воспитательно - трудовых колониях общего режима вместо колоний усиленного режима.

Лишение свободы в виде заключения в тюрьме на весь срок наказания или часть его может быть назначено:

особо опасным рецидивистам;

лицам, по достижении восемнадцатилетнего возраста совершившим особо опасные государственные преступления (статьи 64 - 73);

лицам, по достижении восемнадцатилетнего возраста совершившим другие тяжкие преступления, предусмотренные статьей 7.1 настоящего Кодекса, осуждаемым за них к лишению свободы на срок свыше пяти лет.

Изменение назначенного осужденному вида исправительно - трудового учреждения производится судом по основаниям и в порядке, установленным законодательством Союза ССР и РСФСР.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 11.03.77 - Ведомости ВС РСФСР, 1977, N 12, ст. 255)

Статья 24.1 Особо опасный рецидивист

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 14.11.69)

Особо опасным рецидивистом по приговору суда может быть признано:

1) лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы за особо опасное государственное преступление (статьи 64 - 73), бандитизм (статья 77), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг при отягчающих обстоятельствах (статья 87, часть вторая), нарушение правил о валютных операциях при отягчающих обстоятельствах (статья 88, часть вторая), хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах (статья 93.1), разбой с целью

завладения государственным, общественным имуществом или личным имуществом граждан при отягчающих обстоятельствах (статьи 91, часть вторая; 146, часть вторая), умышленное убийство, предусмотренное статьями 102 и 103 (кроме убийства матерью своего новорожденного ребенка) и пунктом "в" статьи 240, изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней, изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней (статья 117, части третья и четвертая), посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника в связи с их служебной или общественной деятельностью по охране общественного порядка (статья 191.2), угон воздушного судна (статья 213.2) и вновь совершившее какое-либо из перечисленных преступлений, за которое оно осуждается к лишению свободы на срок не ниже пяти лет;

2) лицо, ранее два раза в любой последовательности осуждавшееся к лишению свободы за особо опасное государственное преступление (статьи 64 - 73), бандитизм (статья 77), массовые беспорядки (статья 79), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья 87), нарушение правил о валютных операциях (статья 88), хищение государственного или общественного имущества при отягчающих обстоятельствах (статьи 89, части вторая, третья и четвертая; 90, части вторая, третья и четвертая; 92, части вторая и третья; 93, части вторая и третья; 93.1), разбой с целью завладения государственным, общественным имуществом или личным имуществом граждан (статьи 91 и 146), умышленное убийство, предусмотренное статьями 102 и 103 (кроме убийства матерью своего новорожденного ребенка) и пунктом "в" статьи 240, умышленное тяжкое телесное повреждение (статья 108), изнасилование (статья 117), кражу, грабеж или мошенничество, совершенные при отягчающих обстоятельствах (статьи 144, части вторая и третья; 145, части вторая и третья; 147, части вторая и третья), спекуляцию при отягчающих обстоятельствах (статья 154, части вторая и третья), получение взятки (статья 173), посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника в связи с их служебной или общественной деятельностью по охране общественного порядка (статья 191.2), особо злостное хулиганство (статья 206, часть третья), хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ при отягчающих обстоятельствах (статья 218.1, части вторая и третья), незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ с целью сбыта, сбыт таких веществ (статья 224, части первая и вторая), хищение наркотических веществ с целью сбыта, а равно хищение их при отягчающих обстоятельствах (статья 224.1), и вновь совершившее какое-либо из перечисленных преступлений, за которое оно осуждается к лишению свободы на срок свыше трех лет;

3) лицо, ранее три раза или более в любой последовательности осуждавшееся к лишению свободы за особо злостное хулиганство (статья 206, часть третья), угон воздушного судна (статья 213.2) или за преступления, перечисленные в пункте 2 части первой настоящей статьи, и вновь совершившее злостное хулиганство или какое-либо из преступлений, перечисленных в пункте 2 части первой настоящей статьи, за которое оно осуждается к лишению свободы;

4) лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы за какое-либо из преступлений, перечисленных в пунктах 2 и 3 части первой настоящей статьи, и вновь совершившее умышленное преступление, за которое оно осуждается к лишению свободы на срок не ниже пяти лет.

Суд, рассматривая вопрос о признании лица особо опасным рецидивистом, учитывает личность виновного, степень общественной опасности совершенных преступлений, их мотивы, степень осуществления преступных намерений, степень и характер участия в совершении преступлений и другие обстоятельства дела. Решение суда должно быть мотивировано в приговоре.

При решении вопроса о признании лица особо опасным рецидивистом не учитывается судимость за преступление, совершенное этим лицом в возрасте до восемнадцати лет, а также судимость, которая снята или погашена в установленном законом порядке.

Признание лица особо опасным рецидивистом отменяется при снятии с него судимости.

Статьи Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающие ответственность за совершение преступления особо опасным рецидивистом, применяются в случаях, когда лицо было признано в установленном законом порядке особо опасным рецидивистом до совершения данного преступления.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 14.11.69, от 17.04.73, от 15.07.74, от 07.05.80, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1969, N 47, ст. 1361; 1973, N 16, ст. 352; 1974, N 29, ст. 782; 1980, N 20, ст. 535; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 24.2. Условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 11.03.1977)

При назначении наказания совершеннолетнему трудоспособному лицу, впервые осуждаемому к лишению свободы за умышленное преступление на срок до трех лет, а за преступление, совершенное по неосторожности, - на срок до пяти лет, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела, а также возможность его исправления и перевоспитания без изоляции от общества, но в условиях осуществления за ним надзора, может постановить об условном осуждении этого лица к лишению свободы с обязательным привлечением его на срок назначенного наказания к труду в местах, определяемых органами, ведающими исполнением приговора, с указанием в приговоре мотивов такого решения.

При условном осуждении к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду ему могут быть назначены судом также дополнительные меры наказания в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР. Правила части третьей статьи 44 настоящего Кодекса в отношении этих осужденных не применяются.

Условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду не применяется:

1) к лицам, осуждаемым за особо опасное государственное преступление (статьи 64 - 73); бандитизм (статья 77); умышленное убийство (статьи 102, 103 и 240, пункт "в"); умышленное тяжкое телесное повреждение (статья 108);

изнасилование, совершенное группой лиц или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование несовершеннолетней (статья 117, часть третья); особо злостное хулиганство (статья 206, часть третья);

2) к лицам, к которым наряду с наказанием за совершенное преступление назначаются меры принудительного лечения от алкоголизма или наркомании, а также непрошедшим полного курса лечения венерического заболевания;

3) к осуждаемым иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением к труду не может быть применено также:

к лицам, признанным в установленном порядке инвалидами первой, второй и третьей групп; к беременным женщинам; к женщинам, имеющим на иждивении детей в возрасте до двух лет, а равно к женщинам в возрасте свыше 55 лет и мужчинам - свыше 60 лет;

к совершившим преступления военнослужащим срочной службы.

Если условно осужденный уклоняется от работы в месте, определенном органами, ведающими исполнением приговора, либо систематически или злостно нарушает трудовую дисциплину, общественный порядок или установленные для него правила проживания, он направляется по определению суда для отбывания лишения свободы, назначенного приговором. При этом время уклонения от работы не засчитывается, а время, в течение которого осужденный работал, может быть зачтено судом частично или полностью в срок отбывания наказания из расчета день за день.

Если условно осужденный в течение определенного судом срока лишения свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 41 настоящего Кодекса.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 25. Ссылка

Ссылка состоит в удалении осужденного из места его жительства с обязательным поселением в определенной местности.

Ссылка как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания может назначаться на срок от двух до пяти лет. Ссылка в качестве дополнительного наказания может применяться только в случаях, специально указанных в статьях Особой части настоящего Кодекса.

Трудоустройство ссыльных возлагается на исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов.

Ссылка не применяется к лицам, не достигшим до совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, к беременным женщинам и к женщинам, имеющим на иждивении детей до восьмилетнего возраста.

Порядок, места и условия отбывания ссылки устанавливаются законодательством Союза ССР и РСФСР.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 26. Высылка

Высылка состоит в удалении осужденного из места его жительства с запрещением проживания в определенных местностях.

Высылка как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания может назначаться на срок от двух до пяти лет. Высылка в качестве дополнительного наказания может применяться только в случаях, специально указанных в статьях Особой части настоящего Кодекса.

Высылка не применяется к лицам, не достигшим до совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, к беременным женщинам и к женщинам, имеющим на иждивении детей до восьмилетнего возраста.

Порядок и условия высылки устанавливаются законодательством Союза ССР и РСФСР.

Статья 27. Исправительные работы без лишения свободы

Исправительные работы без лишения свободы назначаются на срок от двух месяцев до двух лет и отбываются в соответствии с приговором суда либо по месту работы осужденного, либо в иных местах, определяемых органами, ведающими применением исправительных работ, но в районе жительства осужденного.

Из заработка осужденного к исправительным работам без лишения свободы производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов заработка.

Лицам, признанным нетрудоспособными, суд может заменить исправительные работы штрафом - из расчета двадцать рублей штрафа за один месяц исправительных работ, а за преступления, не являющиеся корыстными, из того же расчета, но на сумму не более трехсот рублей, - либо возложением обязанности загладить причиненный вред, либо общественным порицанием.

Порядок отбывания исправительных работ без лишения свободы устанавливается законодательством Союза ССР и РСФСР.

При условии добросовестной работы и примерного поведения в период отбывания исправительных работ без лишения свободы суд после отбытия осужденным этого наказания, по ходатайству общественной организации или трудового коллектива, может включить время отбывания исправительных работ без лишения свободы в общий трудовой стаж.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 14.11.69, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1969, N 47, ст. 1361; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 28. Последствия уклонения от исправительных работ без лишения свободы.

В случае уклонения от отбывания наказания лица, осужденного к исправительным работам без лишения свободы с отбыванием по месту работы, суд по представлению органа внутренних дел либо по ходатайству общественной организации или трудового коллектива может направить это лицо для отбывания наказания в иные места, определяемые органами, ведающими применением исправительных работ, но в районе жительства осужденного.

В случае злостного уклонения от отбывания наказания лица, осужденного к исправительным работам без лишения свободы, суд может заменить неотбытый срок исправительных работ наказанием в виде лишения свободы на тот же срок.
(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 29. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может быть назначено судом на срок от одного года до пяти лет в качестве основного или дополнительного наказания.

Это наказание может быть назначено в случаях, когда по характеру совершенных виновным преступлений по должности или при занятии определенной деятельностью суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Сроки исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью исчисляются в порядке, предусмотренном Положением о порядке и условиях исполнения в РСФСР уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на осужденных, утвержденным Президиумом ВС РСФСР.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 16.07.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1984, N 29, ст. 992)

Статья 30. Штраф¹

Штраф есть денежное взыскание, налагаемое судом в случаях и пределах, установленных настоящим Кодексом.

Размер штрафа устанавливается в зависимости от тяжести совершенного преступления с учетом имущественного положения виновного в пределах от пятидесяти до трехсот рублей, а за корыстные преступления - в пределах до одной тысячи рублей. В исключительных случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР, за отдельные преступления могут быть установлены и более высокие размеры штрафа.

В случае злостного уклонения лица от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, суд может заменить неуплаченную сумму штрафа наказанием в виде исправительных работ без лишения свободы из расчета один месяц исправительных работ за двадцать рублей штрафа, но на срок не свыше двух лет. При невозможности уплаты штрафа суд может постановить о замене его возложением обязанности загладить причиненный вред или общественным порицанием.

Замена штрафа лишением свободы и лишения свободы штрафом не допускается.

Предметы, не подлежащие конфискации, не могут быть изъяты при взыскании штрафа.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 31. Увольнение от должности.

Увольнение от должности может применяться судом в случае признания невозможности оставления осужденного в занимаемой им должности.

Статья 32. Возложение обязанности загладить причиненный вред

Исполнение обязанности загладить причиненный вред состоит в непосредственном устранении причиненного вреда своими силами, или в возмещении материального ущерба своими средствами, либо в публичном извинении перед потерпевшим или членами коллектива в форме, устанавливаемой судом.

Наказание в форме возложения обязанности непосредственно устранить причиненный вред своими силами может быть назначено в случае, когда, учитывая характер причиненного вреда, суд признает, что виновный способен непосредственно устранить его указанным путем.

¹ Суммы штрафов и другие денежные суммы, предусмотренные в соответствующих статьях настоящего Кодекса, указаны в новом масштабе цен.

Наказание в форме возложения обязанности возместить материальный ущерб своими средствами может быть назначено, если размер причиненного ущерба не превышает пятисот рублей.

Наказание в форме возложения обязанности публично извиниться перед потерпевшим или членами соответствующего коллектива может быть назначено, если имело место посягательство на неприкосновенность или достоинство личности либо нарушение правил социалистического общежития, не причинившее материального ущерба.

Если осужденный в установленный судом срок не выполнил обязанности загладить причиненный вред, суд может заменить это наказание исправительными работами, или штрафом, или увольнением от должности. В этом случае, а также если материальный ущерб причинен на сумму свыше пятисот рублей, возмещение причиненного ущерба потерпевшему производится в порядке гражданского судопроизводства.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 03.12.82, от 16.07.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821, 1984, N 29, ст. 992)

Статья 33. Общественное порицание

Общественное порицание заключается в публичном выражении судом порицания виновному с доведением об этом в необходимых случаях до сведения общественности через печать или иным способом.

Статья 34. Направление военнослужащих, совершивших преступления, в дисциплинарный батальон и замена исправительных работ содержанием на гауптвахте

К военнослужащим срочной службы, совершившим преступления, может применяться направление в дисциплинарный батальон на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных законом, а также в тех случаях, когда суд, учитывая обстоятельства дела и личность осужденного, найдет целесообразным вместо лишения свободы на срок до двух лет применить направление в дисциплинарный батальон на тот же срок.

Исправительные работы без лишения свободы заменяются военнослужащим содержанием на гауптвахте на срок до двух месяцев.

Статья 34.1. Направление в воспитательно-трудовой профилакторий

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 11.10.82)

Наказание в виде направления в воспитательно - трудовой профилакторий применяется на срок от одного года до двух лет.

При назначении наказания лицу, осуждаемому за бродяжничество или попрошайничество либо ведение иного паразитического образа жизни к лишению свободы на срок от одного года до двух лет, суд, учитывая обстоятельства дела и личность виновного, может применить вместо лишения свободы наказание в виде направления в воспитательно - трудовой профилакторий на тот же срок.

Наказание в виде направления в воспитательно - трудовой профилакторий не применяется:

- 1) к особо опасным рецидивистам;
- 2) к лицам, ранее судимым за особо опасное государственное преступление (статьи 64 - 73); бандитизм (статья 77); умышленное убийство (статьи 102, 103 и 240, пункт "в"); умышленное тяжкое телесное повреждение (статья 108); изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней, изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней (статья 117, части третья и четвертая); особо злостное хулиганство (статья 206, часть третья); бродяжничество, попрошайничество или ведение иного паразитического образа жизни (статья 209);

- 3) к осужденным иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Наказание в виде направления в воспитательно - трудовой профилакторий не применяется также к лицам, которые ранее направлялись в воспитательно - трудовой профилакторий (в течение трех лет со дня освобождения из профилактория).

Осужденному, отбывающему наказание в воспитательно - трудовом профилактории, в случае уклонения от работы, злостного или систематического нарушения дисциплины либо установленных правил поведения по представлению администрации воспитательно - трудового профилактория суд своим определением заменяет неотбытый срок нахождения в воспитательно - трудовом профилактории наказанием в виде лишения свободы на тот же срок.

Если лицо, осужденное за бродяжничество или попрошайничество либо ведение иного паразитического образа жизни, в течение определенного судом срока нахождения в воспитательно - трудовом профилактории совершило преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 41 настоящего Кодекса.

Статья 35. Конфискация имущества

Конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося личной собственностью осужденного. Если конфискуется часть имущества, то суд должен указать, какая часть имущества конфискуется, или перечислить конфискуемые предметы.

Не подлежат конфискации предметы, необходимые для осужденного и лиц, находящихся на его иждивении, согласно перечню, данному в приложении к настоящему Кодексу.

Конфискация имущества может быть назначена только в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР, а за корыстные преступления - также в случаях, предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса.

При конфискации имущества государство не отвечает по долгам и обязательствам осужденного, если они возникли после принятия органами дознания, следствия или судом мер по сохранению имущества и притом без согласия этих органов.

В отношении претензий, подлежащих удовлетворению за счет конфискованного имущества, государство отвечает лишь в пределах актива, причем в отношении очередности удовлетворения претензий соблюдаются правила, установленные Гражданским процессуальным кодексом РСФСР.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 17.04.73, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1973, N 16, ст. 352; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 36. Лишение воинских и других званий, а также орденов, медалей и почетных званий

При осуждении за тяжкое преступление лицо, имеющее воинское или специальное звание, может быть по приговору суда лишено этого звания.

При осуждении за тяжкое преступление лица, награжденного орденом, медалью, почетной грамотой или имеющего почетное звание, присвоенное Президиумом Верховного Совета СССР, Президиумом Верховного Совета РСФСР или другой союзной республики, а также автономной республики, либо воинское или другое звание, присвоенное Президиумом Верховного Совета СССР, Советом Министров СССР, Советом Министров РСФСР или другой союзной республики, суд при вынесении приговора решает вопрос о целесообразности внесения представления в орган, который наградил осужденного орденом, медалью или почетной грамотой или присвоил ему звание, о лишении осужденного ордена, медали, почетной грамоты или почетного, воинского или другого звания.

(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.07.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1984, N 29, ст. 992)

Глава пятая. О назначении наказания и об освобождении от наказания

Статья 37. Общие начала назначения наказания

Суд назначает наказание в пределах, установленных статьей Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, в точном соответствии с положениями Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик и Общей части настоящего Кодекса.

При назначении наказания суд, руководствуясь социалистическим правосознанием, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие ответственность.

Статья 38. Обстоятельства, смягчающие ответственность

При назначении наказания обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются:

- 1) предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления, или добровольное возмещение нанесенного ущерба, или устранение причиненного вреда;
- 2) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
- 3) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
- 4) совершение преступления впервые, вследствие случайного стечения обстоятельств, если это преступление не представляет большой общественной опасности;
- 5) совершение преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего;
- 6) совершение преступления при защите от общественно опасного посягательства, хотя и с превышением пределов необходимой обороны;
- 7) совершение преступления несовершеннолетним;
- 8) совершение преступления женщиной в состоянии беременности;
- 9) чистосердечное раскаяние или явка с повинной, а также активное способствование раскрытию преступления.

При назначении наказания суд может признать смягчающими ответственность и другие обстоятельства.

Статья 39. Обстоятельства, отягчающие ответственность

При назначении наказания обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:

- 1) совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление.

Суд вправе, в зависимости от характера первого преступления, не признать за ним значения отягчающего обстоятельства;

- 2) совершение преступления организованной группой;
- 3) совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений;
- 4) причинение преступлением тяжких последствий;
- 5) совершение преступления в отношении малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от виновного;
- 6) подстрекательство несовершеннолетних к совершению преступления или привлечение несовершеннолетних к участию в преступлении;

- 7) совершение преступления с особой жестокостью или издевательством над потерпевшим;
- 8) совершение преступления с использованием условий общественного бедствия;
- 9) совершение преступления общеопасным способом;
- 10) совершение преступления, связанного с использованием источника повышенной опасности, лицом, находящимся в состоянии опьянения;
- 11) оговор заведомо невиновного лица;
- 12) совершение нового преступления лицом, которое было взято на поруки, в течение срока поручительства или в течение одного года после окончания этого срока.

Статья 40. Назначение наказания при совершении нескольких преступлений

Если лицо признано виновным в совершении двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части настоящего Кодекса, ни за одно из которых оно не было осуждено, суд, назначив наказание отдельно за каждое преступление, окончательно определяет наказание по их совокупности путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем полного или частичного сложения назначенных наказаний в пределах, установленных статьей, предусматривающей более строгое наказание.

К основному наказанию может быть присоединено любое из дополнительных наказаний, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, устанавливающими ответственность за те преступления, в совершении которых лицо было признано виновным.

По тем же правилам назначается наказание, если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора по первому делу. В этом случае в срок наказания засчитывается наказание, отбытое полностью или частично по первому приговору.

Статья 41. Назначение наказания по нескольким приговорам

Если осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое преступление, суд к наказанию, назначенному по новому приговору, полностью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

При сложении наказаний в порядке, предусмотренном настоящей статьей, общий срок наказания не должен превышать максимального срока, установленного настоящим Кодексом для данного вида наказания. При сложении наказаний в виде лишения свободы общий срок наказания не должен превышать десяти лет, а за преступления, по которым настоящим Кодексом допускается назначение лишения свободы на срок более десяти лет, не должен превышать пятнадцати лет.

При сложении наказаний в виде лишения свободы и содержания в дисциплинарном батальоне либо в воспитательно - трудовом профилактории одному дню лишения свободы соответствует один день содержания в дисциплинарном батальоне либо в воспитательно - трудовом профилактории.

При сложении наказания в виде лишения свободы и наказаний в виде ссылки, высылки или исправительных работ одному дню лишения свободы соответствуют три дня ссылки, высылки или исправительных работ.

Приговоры к лишению свободы и штрафу, а также к исправительным работам и штрафу приводятся в исполнение самостоятельно.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 11.10.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 41, ст. 1513)

Статья 42. О порядке определения сроков наказания

Сроки лишения свободы, содержания в дисциплинарном батальоне либо в воспитательно-трудовом профилактории, ссылки, высылки, исправительных работ, а равно лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью исчисляются месяцами и годами, а сроки содержания на гауптвахте - сутками и месяцами.

При замене или сложении наказаний допускается исчисление указанных наказаний в днях.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 11.10.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 41, ст. 1513)

Статья 43. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом

Суд, учитывая исключительные обстоятельства дела и личность виновного и признавая необходимым назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного законом за данное преступление, или перейти к другому, более мягкому виду наказания, может допустить такое смягчение с обязательным указанием его мотивов.

Статья 44. Условное осуждение

Если при назначении наказания в виде лишения свободы или исправительных работ суд, учитывая обстоятельства дела и личность виновного, придет к убеждению о нецелесообразности отбывания виновным назначенного наказания, он может постановить об условном неприменении наказания к виновному с обязательным указанием в приговоре мотивов условного осуждения. В этом случае суд постановляет не приводить приговор в исполнение, если в течение определенного судом испытательного срока осужденный не совершит нового преступления и примерным поведением и честным трудом оправдает оказанное ему доверие. Контроль за поведением условно осужденных осуществляется органами внутренних дел, а в отношении несовершеннолетних - также комиссиями по делам несовершеннолетних при исполнительных комитетах районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР.

Испытательный срок назначается судом продолжительностью от одного года до пяти лет.

При условном осуждении могут быть назначены дополнительные наказания, за исключением ссылки, высылки и конфискации имущества.

Учитывая обстоятельства дела, личность виновного, а также ходатайства общественных организаций или трудового коллектива по месту работы виновного о его условном осуждении, суд может передать условно осужденного этим организациям или коллективу для перевоспитания и исправления. При отсутствии указанного ходатайства суд может возложить на определенный трудовой коллектив или лицо, с их согласия, обязанность по наблюдению за условно осужденным и проведению с ним воспитательной работы.

По ходатайству общественной организации или трудового коллектива, которым поручено наблюдение за условно осужденным, суд может сократить установленный приговором испытательный срок. Вопрос о сокращении испытательного срока может быть поставлен по истечении не менее половины этого срока.

В случае систематических нарушений условно осужденным в течение испытательного срока общественного порядка, повлекших применение мер административного взыскания или общественного воздействия, суд по представлению органа внутренних дел, а в отношении несовершеннолетнего - также комиссии по делам несовершеннолетних при исполнительном комитете районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов может вынести определение об отмене условного осуждения и о направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором.

Если условно осужденный, переданный на исправление и перевоспитание, а также под наблюдение общественной организации или трудовому коллективу, не оправдал их доверия, нарушил обещание примерным поведением и честным трудом доказать свое исправление либо оставил трудовой коллектив с целью уклониться от общественного воздействия, то по ходатайству общественной организации или трудового коллектива суд может вынести определение об отмене условного осуждения и о направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 45. Назначение наказания условно осужденному в случае совершения им нового преступления

В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока нового преступления суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 41 настоящего Кодекса.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 14.11.69, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1969, N 47, ст. 1361; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 46. Отсрочка исполнения приговора военнослужащему или военнообязанному в военное время

В военное время исполнение приговора к лишению свободы, вынесенного в отношении военнослужащего или военнообязанного, подлежащего призыву или мобилизации, может быть судом отсрочено до окончания военных действий с направлением осужденного в действующую армию. Суд может в этих случаях отсрочить исполнение и дополнительных наказаний.

Если осужденный, направленный в действующую армию, проявит себя стойким защитником социалистической Родины, то, по ходатайству соответствующего военного командования, суд может освободить его от наказания или заменить наказание другим, более мягким.

В случае совершения лицом, в отношении которого исполнение приговора было отсрочено, нового преступления суд присоединяет к новому наказанию ранее назначенное по правилам, предусмотренным статьей 41 настоящего Кодекса.

Статья 46.1. Отсрочка исполнения приговора

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 11.03.77)

При назначении наказания лицу, впервые осуждаемому к лишению свободы на срок до трех лет, суд с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела, а также возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества, может отсрочить исполнение приговора в отношении такого лица на срок от одного года до двух лет. Суд может в этих случаях отсрочить исполнение и дополнительных наказаний.

Отсрочка исполнения приговора не применяется к лицам, перечисленным в пунктах 1 и 2 части третьей статьи 24.2 настоящего Кодекса.

При отсрочке исполнения приговора суд может обязать осужденного в определенный срок устранить причиненный вред, поступить на работу или учебу, не менять без согласия органа внутренних дел место жительства, уведомлять эти органы об изменении места работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы внутренних дел. Суд может обязать осужденного не посещать определенные места, не выезжать с места постоянного жительства без уведомления органа внутренних дел, пройти курс лечения при употреблении спиртными напитками, если возложение этих обязанностей может способствовать исправлению и перевоспитанию осужденного. Суд может также возложить на определенный трудовой коллектив или лицо, с их согласия, обязанность по наблюдению за осужденным и проведению с ним воспитательной работы.

Контроль за поведением осужденных, в отношении которых исполнение приговора к лишению свободы отсрочено, осуществляется органами внутренних дел, а в отношении несовершеннолетних - также и комиссиями по делам несовершеннолетних при исполнительных комитетах районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР.

Если осужденный, в отношении которого исполнение приговора к лишению свободы отсрочено, не выполняет возложенные на него судом обязанности либо допускает нарушения общественного порядка или трудовой дисциплины, повлекшие за собой применение мер административного взыскания либо мер дисциплинарного или общественного воздействия, то по представлению органа внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних при исполнительном комитете районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов или трудового коллектива, на который возложена обязанность по наблюдению за осужденным и проведению с ним воспитательной работы, суд может вынести определение об отмене отсрочки исполнения приговора к лишению свободы и о направлении осужденного для отбывания лишения свободы, назначенного приговором.

По истечении срока отсрочки исполнения приговора суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, в зависимости от отношения к труду или обучению осужденного, его поведения в течение установленного судом срока отсрочки исполнения приговора, выносит определение об освобождении осужденного от наказания либо о направлении осужденного для отбывания лишения свободы, назначенного приговором.

В случае совершения осужденным в период отсрочки исполнения приговора нового преступления суд присоединяет к новому наказанию ранее назначенное по правилам, предусмотренным в статье 41 настоящего Кодекса.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 47. Зачет предварительного заключения

Предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы или направлению в дисциплинарный батальон либо в воспитательно-трудовой профилакторий день за день, при осуждении к исправительным работам, к ссылке или высылке - день за три дня.

При назначении других мер наказания суд, учитывая предварительное заключение, может соответственно смягчить назначенное им наказание или полностью освободить виновного от отбывания наказания.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 11.10.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 41, ст. 1513)

Статья 47.1. Зачет времени нахождения под стражей

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 11.03.1977)

Время нахождения под стражей лица, условно осужденного к лишению свободы с обязательным привлечением к труду, засчитывается в срок назначенного приговором суда наказания из расчета день за день.

Статья 48. Давность привлечения к уголовной ответственности

Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления истекли следующие сроки:

1) один год со дня совершения какого-либо из преступлений, предусмотренных статьями 112, частью второй, 131, 143, 158, частью первой, 165, 182, 192, 192.1, 197, 198, 199 и 200 настоящего Кодекса;

2) три года со дня совершения преступления, за которое по настоящему Кодексу может быть назначено лишение свободы на срок не свыше двух лет или наказание, не связанное с лишением свободы, кроме преступлений, предусмотренных статьями, указанными в пункте первом;

3) пять лет со дня совершения преступления, за которое по настоящему Кодексу может быть назначено лишение свободы на срок не свыше пяти лет;

4) десять лет со дня совершения преступления, за которое по настоящему Кодексу может быть назначено более строгое наказание, чем лишение свободы сроком на пять лет.

Течение давности прерывается, если до истечения указанных сроков лицо совершит новое преступление, за которое по настоящему Кодексу может быть назначено лишение свободы на срок свыше двух лет. Исчисление давности в этом случае начинается с момента совершения нового преступления.

Течение давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, скроется от следствия или суда. В этих случаях течение давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной. При этом лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со времени совершения преступления прошло пятнадцать лет и давность не была прервана совершением нового преступления.

Вопрос о применении давности к лицу, совершившему преступление, за которое по закону может быть назначена смертная казнь, разрешается судом. Если суд не найдет возможным применить давность, смертная казнь не может быть назначена и заменяется лишением свободы.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 49. Давность исполнения обвинительного приговора

Обвинительный приговор не приводится в исполнение, если он не был приведен в исполнение в следующие сроки, считая со дня вступления приговора в законную силу:

1) три года - при осуждении к лишению свободы на срок не свыше двух лет или к наказанию, не связанному с лишением свободы;

2) пять лет - при осуждении к лишению свободы на срок не свыше пяти лет;

3) десять лет - при осуждении к более строгому наказанию, чем лишение свободы сроком на пять лет.

Течение давности прерывается, если осужденный уклонится от отбывания наказания или совершит до истечения сроков новое преступление, за которое судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года,

ссылки или высылки на срок не менее трех лет. Исчисление давности в случае совершения нового преступления начинается с момента его совершения, а в случае уклонения от отбывания наказания - с момента явки для отбывания наказания либо с момента задержания скрывавшегося осужденного.

При этом обвинительный приговор не может быть приведен в исполнение, если со времени его вынесения прошло пятнадцать лет и давность не была прервана совершением нового преступления.

Вопрос о применении давности к лицу, приговоренному к смертной казни, разрешается судом. Если суд не найдет возможным применить давность, смертная казнь заменяется лишением свободы.

Статья 50. Освобождение от уголовной ответственности и наказания

Лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что ко времени расследования или рассмотрения дела в суде, вследствие изменения обстановки, совершенное им деяние потеряло характер общественно опасного или это лицо перестало быть общественно опасным.

Лицо, совершившее преступление, может быть по приговору суда освобождено от наказания, если будет признано, что в силу последующего безупречного поведения и честного отношения к труду это лицо ко времени рассмотрения дела в суде не может быть сочтено общественно опасным.

Лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, не представляющего большой общественной опасности, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление и перевоспитание возможно без применения уголовного наказания. В этом случае в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР может быть принято одно из следующих решений:

- 1) о привлечении лица к административной ответственности (статья 50.1);
- 2) о передаче материалов дела на рассмотрение товарищеского суда (статья 51);
- 3) о передаче материалов дела на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних (статья 10);
- 4) о передаче лица на поруки общественной организации или трудовому коллективу (статья 52).

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 11.03.77, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1977, N 12, ст. 255; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 50.1. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 11.03.77 - Ведомости ВС РСФСР, 1977, N 12, ст. 255)

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности при наличии оснований, указанных в части третьей статьи 50 настоящего Кодекса, допускается лишь по делам о преступлениях, за которые законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не свыше одного года либо другое более мягкое наказание.

Статья 51. Освобождение от уголовной ответственности с передачей дела в товарищеский суд

Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей дела на рассмотрение товарищеского суда, если оно совершило впервые какое-либо из следующих деяний, предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса:

1) умышленное легкое телесное повреждение или нанесение побоев, не повлекшее расстройства здоровья (статья 112, часть вторая), распространение в коллективе ложных, позорящих члена коллектива измышлений (статья 130, часть первая), оскорбление (статья 131), кражу малоценных предметов потребления и быта, находящихся в личной собственности граждан, - при условии, что виновный и потерпевший являются членами одного коллектива (статья 144, часть первая);

2) иное деяние, за которое, согласно статье Особенной части настоящего Кодекса, допускается применение мер общественного воздействия;

3) другое деяние, содержащее признаки преступления, не представляющего большой общественной опасности, если по характеру совершенного деяния и личности это лицо может быть исправлено без применения наказания, с помощью мер общественного воздействия.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 03.07.65, от 30.11.72, от 11.03.77, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1965, N 27, ст. 670; 1972, N 51, ст. 1207; 1977, N 12, ст. 255; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 52. Освобождение от уголовной ответственности с передачей виновного на поруки

Если по обстоятельствам дела совершенное лицом деяние, содержащее признаки преступления, и само это лицо не представляют большой общественной опасности, то по ходатайству общественной организации или трудового коллектива оно может быть освобождено от уголовной ответственности и передано на поруки для перевоспитания и исправления общественной организации или трудовому коллективу, возбудившим ходатайство.

На поруки не может быть передано лицо, которое ранее было осуждено за совершение умышленного преступления либо уже передавалось на поруки.

Не может быть передано на поруки также лицо, которое не считает себя виновным или по каким-либо причинам настаивает на рассмотрении дела в суде.

Если лицо, взятое на поруки, в течение года не оправдало доверия коллектива, нарушило обещание примерным поведением и честным трудом доказать свое исправление, не подчиняется нормам социалистического общежития или

оставило трудовой коллектив с целью уклониться от общественного воздействия, то общественная организация или трудовой коллектив, взявшие его на поруки, выносят решение об отказе от поручительства и направляют это решение в прокуратуру или суд для рассмотрения вопроса о привлечении этого лица к уголовной ответственности за то деяние, содержащее признаки преступления, в связи с совершением которого оно было передано на поруки.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 11.03.77, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1977, N 12, ст. 255; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 53. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким

К лицам, осужденным к лишению свободы, условно осужденным к лишению свободы с обязательным привлечением к труду, ссылке, высылке, исправительным работам или направлению в дисциплинарный батальон либо в воспитательно-трудовой профилакторий, а также к лицам, условно освобожденным из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду в соответствии со статьей 53.2 настоящего Кодекса, кроме лиц, перечисленных в статье 53.1 настоящего Кодекса, может быть применено условно - досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием.

Условно - досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применено к осужденному лишь в том случае, если он примерным поведением и честным отношением к труду доказал свое исправление.

Условно - досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части наказания более мягким наказанием применяются судом по месту отбытия наказания осужденным по совместному представлению органа, ведающего исполнением наказания, и наблюдательной комиссии при исполнительном комитете местного Совета народных депутатов, в отношении лиц, условно осужденных к лишению свободы с обязательным привлечением к труду и условно освобожденных из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду, - также и по совместному представлению администрации и общественных организаций по месту работы осужденного, а к отбывающему наказание в дисциплинарном батальоне - по представлению командования дисциплинарного батальона.

Условно - досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применено после фактического отбытия осужденным не менее половины назначенного срока наказания.

К лицам:

- 1) осужденным за умышленное преступление к лишению свободы на срок свыше трех лет;
- 2) ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы за умышленное преступление и до погашения или снятия судимости вновь совершившим умышленное преступление, за которое они осуждены к лишению свободы;
- 3) совершившим во время отбывания наказания в местах лишения свободы умышленное преступление, за которое они осуждены к лишению свободы, -

условно - досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применено после фактического отбытия не менее двух третей назначенного срока наказания.

К лицам, осужденным за бандитизм (статья 77); действия, дезорганизующие работу исправительно - трудовых учреждений (статья 77.1); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг при отягчающих обстоятельствах (статья 87, часть вторая); нарушение правил о валютных операциях при отягчающих обстоятельствах (статья 88, часть вторая); хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах (статья 93.1); разбой с целью завладения государственным, общественным имуществом или личным имуществом граждан при отягчающих обстоятельствах (статьи 91, часть вторая; 146, часть вторая); изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней, изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней (статья 117, части третья и четвертая); получение, дачу взятки или посредничество во взяточничестве при отягчающих обстоятельствах (статьи 173, часть вторая; 174, часть вторая; 174.1, часть вторая); посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника в связи с их служебной или общественной деятельностью по охране общественного порядка при отягчающих обстоятельствах (статья 191.2); особо злостное хулиганство (статья 206, часть третья); угон воздушного судна (статья 213.2); хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ путем разбойного нападения (статья 218.1, часть третья); изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку с целью сбыта или сбыт наркотических веществ при отягчающих обстоятельствах (статья 224, часть вторая); хищение наркотических веществ при отягчающих обстоятельствах (статья 224.1, части вторая и третья);

условно - досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применено после фактического отбытия не менее трех четвертей назначенного срока наказания.

При условно - досрочном освобождении от наказания или замене наказания более мягким наказанием осужденный может быть освобожден также от дополнительных наказаний в виде ссылки, высылки, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При замене неотбытой части лишения свободы ссылкой, высылкой или исправительными работами они назначаются в пределах сроков, установленных законом для этих видов наказания, и не должны превышать неотбытого срока лишения свободы.

Применяя условно - досрочное освобождение от наказания или замену неотбытой части наказания более мягким наказанием, суд может возложить на определенный трудовой коллектив, с его согласия, обязанность по наблюдению за условно - досрочно освобожденным в течение неотбытой части назначенного судом срока наказания или за лицом, которому неотбытая часть наказания заменена более мягким наказанием, и проведению с ним воспитательной работы.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 11.03.77, от 11.10.82, от 03.12.82 - - Ведомости ВС РСФСР, 1977, N 12, ст. 255; 1982, N 41 ст. 1513; N 49, ст. 1821)

Статья 53.1. Неприменение условно-досрочного освобождения от наказания и замены наказания более мягким

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 14.11.69)

Условно - досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части наказания более мягким наказанием не применяются:

- 1) к особо опасному рецидивисту;
- 2) к лицу, осужденному за особо опасное государственное преступление (статьи 64 - 73);
- 3) к лицу, осужденному за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (статьи 102 и 240, пункт "в", а также статьи 77, 77.1 и 191.2 в случаях, когда предусмотренные ими деяния сопряжены с умышленным убийством при отягчающих обстоятельствах);
- 4) к лицу, которому наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования или амнистии;
- 5) к лицу, ранее более двух раз осуждавшемуся к лишению свободы за умышленные преступления, если судимость за предыдущее преступление не снята или не погашена в установленном законом порядке;
- 6) к лицу, ранее освобождавшемуся из мест лишения свободы до полного отбытия назначенного судом срока наказания условно - досрочно или условно с обязательным привлечением к труду и вновь совершившему умышленное преступление в течение неотбытой части наказания или обязательного срока работы.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 11.03.77, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1969, N 47, ст. 1361; 1977, N 12, ст. 255; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 53.2. Условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 11.03.1977)

К совершеннолетним трудоспособным лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, за исключением осужденных, отбывающих наказание в колониях - поселениях для лиц, совершивших преступления по неосторожности, а также в колониях - поселениях, если дальнейшее исправление и перевоспитание таких лиц возможно без изоляции от общества, но в условиях осуществления за ними надзора, может быть применено условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду в местах, определяемых органами, ведающими исполнением приговора.

Условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду может быть применено:

- 1) к лицам, осужденным на срок до десяти лет включительно, после фактического отбытия ими не менее одной трети назначенного срока наказания;
- 2) к лицам, осужденным на срок свыше десяти лет, после фактического отбытия ими не менее половины назначенного срока наказания;
- 3) к лицам, осужденным за преступления, перечисленные в части шестой статьи 53 настоящего Кодекса, после фактического отбытия ими не менее двух третей назначенного срока наказания;
- 4) исключён.

Условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду применяется судом по месту отбытия наказания осужденным по совместному представлению органа, ведающего исполнением наказания, и наблюдательной комиссии при исполнительном комитете местного Совета народных депутатов при наличии обязательства осужденного примерным поведением и честным отношением к труду доказать свое исправление.

Условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду не применяется:

- 1) к лицам, перечисленным в пунктах 2 и 3 части третьей статьи 24.2 настоящего Кодекса;
- 2) к лицам, перечисленным в статье 53.1 настоящего Кодекса;
- 3) к лицам, систематически или злостно нарушающим требования режима отбывания наказания.

Если условно освобожденный уклоняется от работы либо систематически или злостно нарушает трудовую дисциплину, общественный порядок или установленные для него правила проживания, он направляется по определению суда для отбывания лишения свободы, назначенного приговором. При этом время уклонения от работы не засчитывается, а время, в течение которого условно освобожденный работал, может быть зачтено судом частично или полностью в срок отбывания наказания из расчета день за день.

Если условно освобожденный совершил в течение обязательного срока работы умышленное новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 41 настоящего Кодекса.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 54. Назначение наказания за совершение условно-досрочно освобожденным нового преступления

В случае совершения лицом, к которому было применено условно-досрочное освобождение, в течение неотбытой части наказания нового преступления суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 41 настоящего Кодекса. При этом суд может присоединить к основному наказанию дополнительную меру наказания, назначенную по первому приговору.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 11.03.77, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1977, N 12, ст. 255; 1982, N 49, ст. 1821; Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, N 10, ст. 360).

Статья 55. Освобождение от наказания и замена наказания более мягким в отношении лиц, совершивших преступление в возрасте до восемнадцати лет

К лицам, осужденным к лишению свободы или исправительным работам за преступления, совершенные в возрасте до восемнадцати лет, может быть применено условно - досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием.

Условно - досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применено к осужденному за преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, лишь в том случае, если он примерным поведением и честным отношением к труду и обучению доказал свое исправление.

Условно - досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части наказания более мягким наказанием применяются судом по месту отбытия наказания осужденным по совместному представлению органа, ведающего исполнением наказания, и комиссии по делам несовершеннолетних или наблюдательной комиссии при исполнительном комитете местного Совета депутатов трудящихся.

Условно - досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применено к осужденным за преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, после фактического отбытия не менее одной трети назначенного срока наказания.

К лицам:

1) осужденным к лишению свободы на срок не ниже пяти лет за умышленное преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет;

2) ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы за умышленное преступление и до погашения или снятия судимости вновь совершившим в возрасте до восемнадцати лет умышленное преступление, за которое они осуждены к лишению свободы;

3) совершившим в возрасте до восемнадцати лет во время отбывания наказания в местах лишения свободы умышленное преступление, за которое они осуждены к лишению свободы, -

условно - досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применено после фактического отбытия не менее половины назначенного наказания.

К лицам:

1) ранее осуждавшимся к лишению свободы за умышленное преступление, к которым были применены условно - досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием, если эти лица до достижения восемнадцатилетнего возраста и до истечения неотбытого срока наказания вновь совершили умышленное преступление, за которое они осуждены к лишению свободы;

2) осужденным за совершенное в возрасте до восемнадцати лет преступление: бандитизм (статья 77), разбой с целью завладения государственным, общественным имуществом или личным имуществом граждан при отягчающих обстоятельствах (статьи 91, часть вторая; 146, часть вторая), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (статья 102), изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней, изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней (статья 117, части третья и четвертая), посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника в связи с их служебной или общественной деятельностью по охране общественного порядка при отягчающих обстоятельствах (статья 191.2), особо злостное хулиганство (статья 206, часть третья), угон воздушного судна (статья 213.2), хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ путем разбойного нападения (статья 218.1, часть третья), -

условно - досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применено после фактического отбытия не менее двух третей назначенного срока наказания.

При замене неотбытой части лишения свободы исправительными работами они назначаются в пределах сроков, установленных законом для этого вида наказания, и не должны превышать неотбытый срок лишения свободы.

Применяя условно - досрочное освобождение от наказания или замену неотбытой части наказания более мягким наказанием, суд может возложить на определенный коллектив трудящихся или лицо, с их согласия, обязанность по наблюдению за условно - досрочно освобожденным в течение неотбытой части назначенного судом срока наказания или за лицом, которому неотбытая часть наказания заменена более мягким наказанием, и проведению с ним воспитательной работы.

В случае совершения лицом, к которому в возрасте до восемнадцати лет было применено условно - досрочное освобождение, в течение неотбытой части наказания нового умышленного преступления, за которое оно осуждено к лишению свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 41 настоящего Кодекса.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 14.11.69, от 17.04.73, от 07.05.80, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1969, N 47, ст. 1361; 1973, N 16, ст. 352; 1980, N 20, ст. 535; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 56. Освобождение от отбывания наказания

Освобождение осужденного от отбывания наказания, а также смягчение назначенного наказания, кроме освобождения от наказания или смягчения наказания в порядке амнистии и помилования, может применяться только судом в случаях и в порядке, указанных в законе.

Статья 57. Погашение судимости

Не имеющими судимости признаются:

1) лица, освобожденные от наказания в силу статей 49 и 50 настоящего Кодекса;

2) лица, отбывшие наказание в дисциплинарном батальоне или досрочно освобожденные из него, а также военнослужащие, отбывшие наказание в виде содержания на гауптвахте взамен исправительных работ;

2.1) лица, отбывшие наказание в воспитательно-трудовом профилактории или досрочно освобожденные из него;

3) лица, условно осужденные, если в течение испытательного срока они не совершат нового преступления и если в течение указанного срока условное осуждение в отношении этих лиц не будет отменено по иным основаниям, предусмотренным законом;

3.1) лица, условно осужденные к лишению свободы с обязательным привлечением к труду, если они в течение срока обязательного привлечения к труду не совершат нового преступления или не будут направлены в места лишения свободы для отбывания наказания по основаниям, предусмотренным законом;

3.2) лица, осужденные к лишению свободы с применением статьи 46.1 настоящего Кодекса, если они в течение срока отсрочки исполнения приговора не совершат нового преступления и в отношении их в установленном порядке приговор не будет приведен в исполнение;

4) лица, осужденные к общественному порицанию, возложению обязанности загладить причиненный вред, увольнению от должности, штрафу, лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или к исправительным работам, если в течение одного года со дня отбытия наказания они не совершат нового преступления;

5) лица, осужденные к лишению свободы на срок не более трех лет, ссылке или высылке, если они в течение трех лет со дня отбытия наказания (основного и дополнительного), не совершат нового преступления;

6) лица, осужденные к лишению свободы на срок более трех лет, но не свыше шести лет если они в течение пяти лет со дня отбытия наказания (основного и дополнительного) не совершат нового преступления;

7) лица, осужденные к лишению свободы на срок более шести лет, но не свыше десяти лет, если они в течение восьми лет со дня отбытия наказания (основного и дополнительного) не совершат нового преступления;

8) лица, осужденные к лишению свободы на срок свыше десяти лет, и особо опасные рецидивисты, если они в течение восьми лет со дня отбытия наказания (основного и дополнительного) не совершат нового преступления и если при этом судом будет установлено, что осужденный исправился и нет необходимости считать его имеющим судимость.

Если осужденный к лишению свободы после отбытия им наказания примерным поведением и честным отношением к труду доказал свое исправление, то по ходатайству общественных организаций суд может снять с него судимость до истечения указанных в настоящей статье сроков.

Если лицо в установленном законом порядке было досрочно освобождено от наказания, то срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого наказания с момента освобождения от отбывания наказания (основного и дополнительного). Если наказание заменено более мягким, фактически отбытый срок исчисляется по правилам, предусмотренным статьей 47 настоящего Кодекса.

Если лицо, отбывшее наказание, до истечения срока погашения судимости вновь совершит преступление, течение срока, погашающего судимость, прерывается. Срок погашения судимости по первому преступлению исчисляется заново после фактического отбытия наказания (основного и дополнительного) за последнее преступление. В этих случаях лицо считается судимым за оба преступления до истечения срока погашения судимости за наиболее тяжкое из них.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 14.11.69, от 11.03.77, от 11.10.82, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1969, N 47, ст. 1361; 1977, N 12, ст. 255; 1982, N 41, ст. 1513; 1982, N 49, ст. 1821)

Глава шестая. О принудительных мерах медицинского и воспитательного характера

Статья 58. Применение принудительных мер медицинского характера к душевнобольным

К лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости или совершившим такие деяния в состоянии вменяемости, но заболевшим до вынесения приговора или во время отбывания наказания душевной болезнью, лишаящей их возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, судом могут быть применены следующие принудительные меры медицинского характера:

- 1) помещение в психиатрическую больницу общего типа;
- 2) помещение в психиатрическую больницу специального типа.

Статья 59. Помещение в психиатрическую больницу

Принудительное лечение в психиатрической больнице общего типа может быть применено судом в отношении душевнобольного, который по психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния нуждается в больничном содержании и лечении в принудительном порядке.

Помещение в психиатрическую больницу специального типа может быть назначено судом в отношении душевнобольного, представляющего по своему психическому состоянию и характеру совершенного им общественно опасного деяния особую опасность для общества.

Лица, помещенные в психиатрическую больницу специального типа, содержатся в условиях усиленного надзора, исключающего возможность совершения ими нового общественно опасного деяния.

Статья 60. Назначение, изменение и прекращение применения к душевнобольным принудительных мер медицинского характера

Суд, признав необходимым назначить принудительную меру медицинского характера, избирает ее вид в зависимости от душевного заболевания лица, характера и степени общественной опасности совершенного им деяния.

Прекращение применения принудительных мер медицинского характера производится судом по заключению лечебного учреждения в случае выздоровления лица или такого изменения характера заболевания, при котором отпадает необходимость в применении этих мер.

Изменение вида принудительной меры медицинского характера также производится судом по заключению лечебного учреждения.

Если суд не сочтет необходимым применение к душевнобольному принудительных мер медицинского характера, а равно в случае прекращения применения таких мер, суд может передать его на попечение родственникам или опекунам при обязательном врачебном наблюдении.

Статья 61. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера

К лицу, которое после совершения преступления или во время отбывания наказания заболело душевной болезнью, лишаящей его возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, после его выздоровления судом может быть применено наказание, если не истекли сроки давности или нет других оснований для освобождения его от уголовной ответственности и наказания.

Если к такому лицу после выздоровления применяется наказание, то время, в течение которого применялись принудительные меры медицинского характера, засчитывается в срок наказания.

Статья 62. Применение принудительных мер медицинского характера к алкоголикам и наркоманам или установление над ними попечительства

В случае совершения преступления алкоголиком или наркоманом суд, при наличии медицинского заключения, по ходатайству общественной организации, трудового коллектива, товарищеского суда, органа здравоохранения или по своей инициативе, наряду с наказанием за совершенное преступление, может применить к такому лицу принудительное лечение.

Указанные лица, осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, подлежат принудительному лечению в медицинских учреждениях со специальным лечебным и трудовым режимом.

В случае осуждения таких лиц к лишению свободы они подлежат принудительному лечению во время отбывания наказания, а после освобождения из места лишения свободы, в случае необходимости продления такого лечения, - в медицинских учреждениях со специальным лечебным и трудовым режимом.

Прекращение принудительного лечения производится судом по представлению лечебного учреждения, в котором лицо находится на излечении.

В случае совершения преступления лицом, злоупотребляющим спиртными напитками или наркотическими веществами и ставящим в связи с этим свою семью в тяжелое материальное положение, суд наряду с применением за совершенное преступление наказания, не связанного с лишением свободы, вправе по ходатайству членов его семьи, профсоюзной и иной общественной организации, прокурора, органа опеки и попечительства или лечебного учреждения признать его ограниченно дееспособным. На основании приговора суда над этим лицом устанавливается попечительство.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 08.05.68, от 22.07.71, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1968, N 20, ст. 859; 1971, N 30, ст. 614; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 63. Применение принудительных мер воспитательного характера к несовершеннолетним

Если суд в соответствии с частью третьей статьи 10 настоящего Кодекса найдет целесообразным не применять уголовное наказание к несовершеннолетнему, совершившему преступление, он может назначить следующие принудительные меры воспитательного характера:

- 1) возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой судом, принести извинение потерпевшему;
- 2) объявление выговора или строгого выговора;
- 3) предостережение;
- 4) возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста, обязанности возместить причиненный ущерб, если несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок и сумма ущерба не превышает пятидесяти рублей, или возложение обязанности своим трудом устранить причиненный материальный ущерб, не превышающий пятидесяти рублей; при причинении ущерба на сумму свыше пятидесяти рублей возмещение ущерба производится в порядке гражданского судопроизводства;
- 5) передачу несовершеннолетнего под строгий надзор родителям или лицам, их заменяющим;
- 6) передачу несовершеннолетнего под наблюдение трудовому коллективу, общественной организации, с их согласия, а также отдельным гражданам по их просьбе. Суд также может признать необходимым назначить общественного воспитателя в соответствии с Положением об общественных воспитателях несовершеннолетних;
- 7) помещение несовершеннолетнего в специальное учебно - воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение.

Срок, порядок и условия нахождения несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях определяются Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 08.05.68, от 11.03.77, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1968, N 20, ст. 859; 1977, N 12, ст. 255; 1982, N 49, ст. 1821)

Особенная часть

Глава первая. Государственные преступления

I. Особо опасные государственные преступления

Статья 64. Измена Родине

а) Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.

б) Не подлежит уголовной ответственности гражданин СССР, завербованный иностранной разведкой для проведения враждебной деятельности против СССР, если он во исполнение полученного преступного задания никаких действий не совершил и добровольно заявил органам власти о своей связи с иностранной разведкой.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62, Указа Президиума ВС РСФСР от 30.01.84 - ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449; 1984, N 5, ст. 168)

Статья 65. Шпионаж

Передача, а равно похищение или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их агентуре сведений, составляющих государственную или военную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб интересам СССР, если шпионаж совершен иностранным гражданином или лицом без гражданства, - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62, Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 66. Террористический акт

Убийство государственного или общественного деятеля или представителя власти, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью, с целью подрыва или ослабления Советской власти, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.

Тяжкое телесное повреждение, причиненное в тех же целях государственному или общественному деятелю или представителю власти в связи с его государственной или общественной деятельностью, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 67. Террористический акт против представителя иностранного государства

Убийство представителя иностранного государства с целью провокации войны или международных осложнений -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.

Тяжкое телесное повреждение, причиненное тем же лицам с той же целью, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 68. Диверсия

Разрушение или повреждение взрывом, поджогом или иным способом предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи либо другого государственного или общественного имущества, совершение массовых отравлений или распространение эпидемий и эпизоотий с целью ослабления Советского государства -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 69. Вредительство

Действие или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли или иных отраслей народного хозяйства, а равно деятельности государственных органов или общественных организаций с целью ослабления Советского государства, если это деяние совершено путем использования государственных или общественных предприятий, учреждений, организаций либо путем противодействия их нормальной работе, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62, Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда

Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания - наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от двух до пяти лет.

Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным за особо опасные государственные преступления, а равно совершенные в военное время, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 71. Пропаганда войны

Пропаганда войны, в какой бы форме она ни велась, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 72. Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации

Организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению особо опасных государственных преступлений, к созданию организации, имеющей целью совершить такие преступления, а равно участие в антисоветской организации - наказываются соответственно по статьям 64 - 71 настоящего Кодекса.

Статья 73. Особо опасные государственные преступления, совершенные против другого государства трудящихся

В силу международной солидарности трудящихся особо опасные государственные преступления, совершенные против другого государства трудящихся, - наказываются соответственно по статьям 64 - 72 настоящего Кодекса.

II. Иные государственные преступления**Статья 74. Нарушение национального и расового равноправия**

Пропаганда или агитация с целью возбуждения расовой или национальной вражды или розни, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности - наказываются лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет или ссылкой на срок от двух до пяти лет.

Статья 75. Разглашение государственной тайны

Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны по службе или работе, при отсутствии признаков измены Родине или шпионажа, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Статья 76. Утрата документов, содержащих государственную тайну

Утрата документов, содержащих государственную тайну, а равно предметов, сведения о которых составляют государственную тайну, лицом, которому они были доверены, если утрата явилась результатом нарушения установленных правил обращения с указанными документами или предметами, - наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

То же деяние, если оно причинило тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Статья 76.1. Передача иностранным организациям сведений, составляющих служебную тайну

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1984, N 5, ст. 168)

Статья 77. Бандитизм

Организация вооруженных банд с целью нападения на государственные или общественные предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц, а равно участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62, Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 77.1. Действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений

(введена Законом РСФСР от 25.07.62)

Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, терроризирующие в местах лишения свободы осужденных, вставших на путь исправления, или совершающие нападения на администрацию, а также организующие в этих целях преступные группировки или активно участвующие в таких группировках, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Особо опасные рецидивисты, а также лица, осужденные за тяжкие преступления, совершившие действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или смертной казнью.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449; 1984, N 5, ст. 168)

Статья 78. Контрабанда

Контрабанда, то есть незаконное перемещение товаров или иных ценностей через государственную границу СССР, совершенная с сокрытием предметов в специальных хранилищах либо с обманным использованием таможенных и иных документов, либо в крупных размерах, либо группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой, либо должностным лицом с использованием служебного положения, а равно контрабанда взрывчатых, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, оружия и воинского снаряжения - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 79. Массовые беспорядки

Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, разрушениями, поджогами и другими подобными действиями, а равно непосредственное совершение их участниками указанных выше преступлений или оказание ими вооруженного сопротивления власти - наказываются лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.

Статья 80. Уклонение от очередного призыва на действительную военную службу

Уклонение от очередного призыва на действительную военную службу - наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

То же деяние, совершенное посредством причинения себе телесного повреждения или путем симуляции болезни, посредством подлога документов или путем иного обмана, а равно совершенное при других отягчающих обстоятельствах, - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

Статья 81. Уклонение от призыва по мобилизации

Уклонение от призыва по мобилизации в ряды Вооруженных Сил СССР - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

То же деяние, а также уклонение от дальнейших призывов для укомплектования Вооруженных Сил СССР, совершенные в военное время, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет или смертной казнью.

Статья 82. Уклонение в военное время от выполнения повинностей или уплаты налогов

Уклонение в военное время от трудовой мобилизации или выполнения иных повинностей, а равно от уплаты налогов - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 83. Незаконный выезд за границу и незаконный въезд в СССР

Выезд за границу, въезд в СССР или переход границы без установленного паспорта или разрешения надлежащих властей - наказываются лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

Действие настоящей статьи не распространяется на случаи прибытия в СССР иностранных граждан без установленного паспорта или разрешения для использования права убежища, предоставленного Конституцией СССР.

Статья 84. Нарушение правил международных полетов

Влет в СССР и вылет из СССР без установленного разрешения, несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полетов или иное нарушение правил международных полетов -

наказываются лишением свободы на срок от одного года до десяти лет или штрафом в размере до одной тысячи рублей с конфискацией воздушного судна или без конфискации.

Статья 85. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта

Нарушение работником железнодорожного, водного или воздушного транспорта правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее несчастные случаи с людьми, крушение, аварию или иные тяжкие последствия, а также недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей, средств сигнализации и связи, повлекший те же последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Те же деяния, если они не повлекли, но заведомо создавали угрозу наступления тех же последствий, - наказываются лишением свободы на срок от одного года до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 86. Повреждение путей сообщения и транспортных средств

Умышленное разрушение или повреждение путей сообщения, сооружений на них, подвижного состава или судов, средств связи или сигнализации, которое повлекло или могло повлечь крушение поезда, аварию корабля или нарушение нормальной работы транспорта и связи, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 87. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка СССР, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Те же действия, совершенные в виде промысла, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 88. Нарушение правил о валютных операциях

Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами в виде промысла или в крупных размерах, а равно нарушение правил о валютных операциях лицом, ранее осужденным по части первой настоящей статьи, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 88.1. Недонесение о государственных преступлениях

(введена Законом РСФСР от 25.07.62)

Недонесение об известных готовящихся или совершенных государственных преступлениях, предусмотренных статьями 64 (измена Родине), 65 (шпионаж), 66 и 67 (террористический акт), 68 (диверсия), 69 (вредительство), 72 (организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации), 77 (бандитизм), 87 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года

Статья 88.2. Укрывательство государственных преступлений

(введена Законом РСФСР от 25.07.62)

Заранее не обещанное укрывательство государственных преступлений, предусмотренных статьями 64 (измена Родине), 65 (шпионаж), 66 и 67 (террористический акт), 68 (диверсия), 69 (вредительство), 72 (организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации), 77 (бандитизм), 78 (контрабанда), 87 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), 88 (нарушение правил о валютных операциях) настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок до пяти лет

Статья 89. Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи

Тайное похищение государственного или общественного имущества (кража) - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до одного года.

Кража, совершенная повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с применением технических средств, - наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Кража, совершенная особо опасным рецидивистом или в крупных размерах, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание. Повторным в статьях 89, 90, 92 и 93 признается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных этими статьями либо статьями 77, 91, 144 - 147 настоящего Кодекса.

Статья 90. Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем грабежа

Открытое похищение государственного или общественного имущества (грабеж), совершенное без насилия, - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет или исправительными работами на срок до одного года.

Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья, либо совершенный по предварительному сговору группой лиц, либо повторно, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Грабеж, совершенный особо опасным рецидивистом или в крупных размерах, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 91. Разбой с целью завладения государственным или общественным имуществом

Нападение с целью завладения государственным или общественным имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия (разбой), - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, если они совершены:

- а) по предварительному сговору группой лиц;
- б) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;
- в) с причинением тяжких телесных повреждений;
- г) особо опасным рецидивистом;

д) лицом, ранее совершившим разбой с целью завладения государственным или общественным имуществом или личным имуществом граждан, либо бандитизм, а равно

е) если эти действия были направлены на завладение государственным или общественным имуществом в крупных размерах, - накладываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет со ссылкой или без таковой, с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 92. Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением

Присвоение, либо растрата государственного или общественного имущества, вверенного виновному, а равно завладение с корыстной целью государственным или общественным имуществом путем злоупотребления должностного лица своим служебным положением - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - накладываются лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, причинившие крупный ущерб государству или общественной организации, - накладываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 93. Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем мошенничества

Завладение государственным или общественным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до одного года.

Мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Мошенничество, причинившее крупный ущерб государству или общественной организации или совершенное особо опасным рецидивистом, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 94. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Причинение имущественного ущерба государству или общественной организации путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или увольнением от должности либо влечет применение мер общественного воздействия.

Статья 95. Вымогательство государственного или общественного имущества

Требование передачи государственного или общественного имущества или права на имущество под угрозой насилия над лицом, в ведении или под охраной которого находится это имущество, насилия над его близкими, оглашения позорящих сведений о нем или его близких или истребления их имущества (вымогательство) - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

Статья 96. Мелкое хищение государственного или общественного имущества

Мелкое хищение государственного или общественного имущества путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением, совершенное лицом, которое уже подвергалось мерам общественного воздействия за мелкое хищение или хотя и не подвергалось таким мерам, но совершало мелкие хищения более двух раз, а равно совершенное лицом, к которому по обстоятельствам дела меры общественного воздействия не могут быть применены, - наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок.

Статья 97. Присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного государственного или общественного имущества

Присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного ценного имущества, заведомо принадлежащего государству или общественной организации, - наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев или исправительными работами на срок до одного года либо влечет применение мер общественного воздействия.

Статья 98. Умышленное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества

Умышленное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества - наказывается исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей, или возложением обязанности загладить причиненный вред.

Умышленное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества, совершенное путем поджога или иным общеопасным способом, или повлекшее человеческие жертвы, или причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия, а также умышленное уничтожение или существенное повреждение лесных массивов путем поджога - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Статья 99. Неосторожное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества

Неосторожное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества, повлекшее человеческие жертвы или иные тяжкие последствия, а также уничтожение или существенное повреждение лесных массивов в результате небрежного обращения с огнем или источниками повышенной опасности - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 100. Недобросовестное отношение к охране государственного или общественного имущества

Недобросовестное отношение лица, которому поручена охрана государственного или общественного имущества, к своим обязанностям, повлекшее расхищение, повреждение или гибель этого имущества в крупных размерах, при отсутствии признаков должностного преступления, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на срок до одного года, или общественным порицанием.

Статья 101. Преступления против государственной или общественной собственности других социалистических государств

Преступления против государственной или общественной собственности других социалистических государств, совершенные в отношении имущества, находящегося на территории РСФСР, - наказываются соответственно по статьям настоящей главы.

Глава третья. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности

Статья 102. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах

Умышленное убийство:

- а) из корыстных побуждений;
- б) из хулиганских побуждений;
- в) совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга;

- г) совершенное с особой жестокостью;
- д) совершенное способом, опасным для жизни многих людей;
- е) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием;
- ж) женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности;
- з) двух или более лиц;
- и) совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, за исключением убийства, предусмотренного статьями 104 и 105 настоящего Кодекса;
- к) совершенное на почве кровной мести;
- л) совершенное особо опасным рецидивистом, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со ссылкой или без таковой или смертной казнью.

Статья 103. Умышленное убийство

Умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, указанных в статье 102 настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 104. Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения

Умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а равно вызванного иными противозаконными действиями потерпевшего, если эти действия повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для виновного или его близких, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 105. Убийство при превышении пределов необходимой обороны

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 106. Неосторожное убийство

Убийство, совершенное по неосторожности, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 107. Доведение до самоубийства

Доведение лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 108. Умышленное тяжкое телесное повреждение

Умышленное телесное повреждение, опасное для жизни или повлекшее за собой потерю зрения, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, душевную болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или повлекшее прерывание беременности, либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица, - наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Те же действия, если они повлекли за собой смерть потерпевшего, или носили характер мучения или истязания, или были совершены особо опасным рецидивистом, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Статья 109. Умышленное менее тяжкое телесное повреждение

Умышленное телесное повреждение, не опасное для жизни и не причинившее последствий, предусмотренных в статье 108 настоящего Кодекса, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

Те же действия, если они носили характер мучения или истязания или были совершены особо опасным рецидивистом, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 110. Умышленное тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоянии сильного душевного волнения

Умышленное тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а равно вызванного иными противозаконными действиями потерпевшего, если эти действия повлекли или могли повлечь тяжкие

последствия для виновного или его близких, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 111. Тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, причиненное при превышении пределов необходимой обороны

Тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, причиненное при превышении пределов необходимой обороны, - наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок.

Статья 112. Умышленное легкое телесное повреждение или побои

Умышленное причинение телесного повреждения или нанесение побоев, повлекшее за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, -

наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок.

Те же действия, не повлекшие за собой последствий, указанных в части первой настоящей статьи, -

наказываются лишением свободы на срок до шести месяцев, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста рублей, либо влекут применение мер общественного воздействия.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 113. Истязание

Систематическое нанесение побоев или иные действия, носящие характер истязания, если они не повлекли последствий, указанных в статьях 108 и 109 настоящего Кодекса, - наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 114. Неосторожное тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение

Неосторожное тяжкое телесное повреждение - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

Неосторожное менее тяжкое телесное повреждение - наказывается исправительными работами на срок до одного года или общественным порицанием.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 115. Заражение венерической болезнью

Заведомое поставление другого лица через половое сношение или иными действиями в опасность заражения венерической болезнью - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей.

Заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок от одного года до двух лет.

Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за заражение другого лица венерической болезнью, а равно заражение двух или более лиц, либо несовершеннолетнего - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 20.10.71, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1971, N 42, ст. 881; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 115.1. Уклонение от лечения венерической болезни

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 20.10.71)

Уклонение от лечения венерической болезни, продолжаемое после предупреждения, сделанного органами здравоохранения, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 116. Незаконное производство аборта

Незаконное производство аборта врачом - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот рублей.

Производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок от одного года до двух лет.

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные неоднократно или повлекшие за собой смерть потерпевшей или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 117. Изнасилование

Изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Изнасилование, сопряженное с угрозой убийства или причинением тяжкого телесного повреждения либо совершенное лицом, ранее совершившим изнасилование, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней - наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Изнасилование, совершенное особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки либо смертной казнью.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62, Указа Президиума ВС РСФСР от 07.05.80 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449; 1980, N 20, ст. 535)

Статья 118. Понуждение женщины к вступлению в половую связь

Понуждение женщины к вступлению в половую связь или к удовлетворению половой страсти в иной форме лицом, в отношении которого женщина являлась материально или по службе зависимой, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 119. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости

Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, сопряженные с удовлетворением половой страсти в извращенных формах, - наказываются лишением свободы на срок до шести лет.

Статья 120. Развратные действия

Развратные действия в отношении несовершеннолетних - наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 121. Мужеложство

Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство) - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Мужеложство, совершенное с применением физического насилия, угроз, или в отношении несовершеннолетнего, либо с использованием зависимого положения потерпевшего, - наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Статья 122. Злостное уклонение от уплаты алиментов или от содержания детей

Злостное уклонение родителей от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей или от содержания состоящих на их иждивении совершеннолетних, но нетрудоспособных детей - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или ссылкой на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до одного года.

Статья 123. Злостное уклонение от оказания помощи родителям

Злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей - наказывается исправительными работами на срок до одного года или общественным порицанием либо влечет применение мер общественного воздействия.

Статья 124. Злоупотребление опекунами обязанностями

Использование опеки в корыстных целях или оставление подопечных без надзора и необходимой помощи - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или штрафом до трехсот рублей.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 124.1. Разглашение тайны усыновления

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 21.05.70)

Разглашение тайны усыновления против воли усыновителя - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или штрафом до двухсот рублей либо общественным порицанием.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 125. Похищение или подмен ребенка

Похищение чужого ребенка или подмен ребенка, совершенные с корыстной целью или из иных низменных побуждений, - наказываются лишением свободы на срок до семи лет.

Те же действия, совершенные без признаков, указанных в части первой настоящей статьи, - наказываются лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок.

Статья 126. Незаконное лишение свободы

Незаконное лишение свободы - наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев, или исправительными работами на тот же срок, или общественным порицанием.

То же деяние, совершенное способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего или сопровождавшееся причинением ему физических страданий, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 127. Оставление в опасности

Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана виновным без серьезной опасности для себя или других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи - наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев или общественным порицанием либо влечет применение мер общественного воздействия.

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вообще вследствие своей беспомощности, в случаях если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни состояние, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 128. Неоказание помощи больному

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать по закону или по специальному правилу, - наказывается исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей, или общественным порицанием, либо влечет применение мер общественного воздействия.

То же деяние, если оно повлекло или заведомо могло повлечь смерть больного или иные тяжкие для него последствия, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 129. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие

Неоказание помощи капитаном судна людям, гибнущим на море или на ином водном пути, если эта помощь могла быть оказана без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок с лишением права занимать должность капитана или без такового.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 130. Клевета

Клевета, то есть распространение заведомо ложных позорящих другое лицо измышлений, - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей или возложением обязанности загладить причиненный вред, или общественным порицанием, либо влечет применение мер общественного воздействия.

Клевета в печатном или иным способом размноженном произведении, а равно совершенная лицом, ранее судимым за клевету, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом от ста до трехсот рублей.

Клевета, соединенная с обвинением в совершении государственного или иного тяжкого преступления, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62, Указов Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 131. Оскорбление

Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, - наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев, или штрафом до пятидесяти рублей или возложением обязанности загладить причиненный вред, или общественным порицанием, либо влечет применение мер общественного воздействия.

Оскорбление в печати, а равно оскорбление, нанесенное лицом, ранее судимым за оскорбление, - наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до ста рублей.

в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Глава четвертая. Преступления против политических и трудовых прав граждан

Статья 132. Воспрепятствование осуществлению избирательного права

Воспрепятствование путем насилия, обмана, угроз или подкупа осуществлению гражданином СССР избирательного права - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года.

Статья 133. Подлог избирательных документов или неправильный подсчет голосов

Подлог избирательных документов или заведомо неправильный подсчет голосов, а равно нарушение тайны голосования, совершенные членом избирательной комиссии или другим должностным лицом, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(Указов Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, N 49, ст. 1821)

Статья 134. Воспрепятствование осуществлению равноправия женщин

Воспрепятствование женщине принимать участие в государственной, общественной или культурной деятельности, существенно нарушающее равноправие женщины, если оно соединено с насилием или угрозой применения насилия, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 135. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений граждан - наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев, или штрафом до ста рублей, или общественным порицанием.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 136. Нарушение неприкосновенности жилища граждан

Незаконный обыск, незаконное выселение или иные незаконные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан, - наказываются лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста рублей, или увольнением от должности.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 137. Нарушение законных прав профсоюзов

Воспрепятствование законной деятельности профессиональных союзов и их органов - наказывается исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей, или увольнением от должности.

Статья 138. Нарушение законодательства о труде

Незаконное увольнение трудящегося с работы из личных побуждений, неисполнение решения суда о восстановлении на работе, а равно иное умышленное существенное нарушение законодательства о труде, совершенное должностным лицом государственного или общественного предприятия или учреждения, - наказывается исправительными работами на срок до одного года или увольнением от должности.

Статья 139. Отказ в приеме на работу или увольнение беременной женщины или кормящей матери

Отказ в приеме на работу или увольнение с работы женщины по мотивам ее беременности, а равно отказ в приеме на работу или увольнение с работы матери, кормящей грудью, по этим мотивам - наказывается исправительными работами на срок до одного года или увольнением от должности.

Статья 140. Нарушение правил охраны труда

Нарушение должностным лицом правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, если это нарушение могло повлечь за собой несчастные случаи с людьми или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста рублей, или увольнением от должности.

Те же нарушения, повлекшие за собой причинение телесных повреждений или утрату трудоспособности, - наказываются лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

Нарушения, указанные в части первой настоящей статьи, повлекшие смерть человека или причинение тяжких телесных повреждений нескольким лицам, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 141. Нарушение авторских и изобретательских прав

Выпуск под своим именем чужого научного, литературного, музыкального или художественного произведения или иное присвоение авторства на такое произведение либо незаконное воспроизведение или распространение такого произведения, а равно принуждение к соавторству - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или штрафом до трехсот рублей.

Оглашение изобретения до заявки без согласия изобретателя, присвоение авторства изобретения, принуждение к соавторству на изобретение, а равно присвоение авторства на рационализаторское предложение - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до пятисот рублей.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 142. Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви²

Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви - наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до пятидесяти рублей.

Те же деяния, совершенные лицом, ранее судимым за нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, а равно организационная деятельность, направленная к совершению этих деяний, - наказываются лишением свободы на срок до трех лет

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 18.03.1966).

Статья 143. Воспрепятствование совершению религиозных обрядов

Воспрепятствование совершению религиозных обрядов, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательством на права граждан, - наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев или общественным порицанием.

Статья 143.1. Организация объединений, посягающих на личность и права граждан

Организация религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или с иными посягательствами на личность или права граждан либо с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или совершению иных противоправных действий, а также руководство таким объединением - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом до шестнадцати минимальных месячных размеров оплаты труда.

Активное участие в деятельности объединения, указанного в части первой настоящей статьи, а равно систематическая пропаганда, направленная на совершение указанных в ней деяний, - наказывается лишением свободы на срок до одного года или штрафом до пяти минимальных месячных размеров оплаты труда.

Глава пятая. Преступления против личной собственности граждан

Статья 144. Кража

Тайное похищение личного имущества граждан (кража) – наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года.

Кража, совершенная повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с применением технических средств, либо причинившая значительный ущерб потерпевшему, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Кража, совершенная особо опасным рецидивистом, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.

Примечание. Повторным в статьях 144, 145 и 147 признается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных этими статьями либо статьями 77, 89 - 93, 146 настоящего Кодекса.

Статья 145. Грабёж

Открытое похищение личного имущества граждан (грабёж) - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до одного года.

² В связи с вопросами, возникающими в практике применения статьи 142 Уголовного кодекса РСФСР, Президиум Верховного Совета РСФСР на основании пункта "в" статьи 33 Конституции РСФСР <*> постановляет:

Разъяснить, что под нарушением законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, влекущем уголовную ответственность по статье 142 Уголовного кодекса РСФСР, понимается: принудительное взимание сборов и обложений в пользу религиозных организаций и служителей культа;

изготовление с целью массового распространения или массовое распространение обращений, писем, листовок и иных документов, призывающих к неисполнению законодательства о религиозных культах;

совершение обманных действий с целью возбуждения религиозных суеверий в массах населения;

организация и проведение религиозных собраний, шествий и других церемоний культа, нарушающих общественный порядок;

организация и систематическое проведение занятий по обучению несовершеннолетних религии с нарушением установленных законодательством правил;

отказ гражданам в приеме на работу или в учебное заведение, увольнение с работы или исключение из учебного заведения, лишение граждан установленных законом льгот и преимуществ, а равно иные существенные ограничения прав граждан в зависимости от их отношения к религии.

<*> В настоящее время - пункт 6 статьи 115 Конституции РСФСР.

Грабеж, совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, либо причинивший значительный ущерб потерпевшему, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Грабеж, совершенный особо опасным рецидивистом, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 146. Разбой

Нападение с целью завладения личным имуществом граждан, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия (разбой), -

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Те же действия, если они совершены:

- а) по предварительному сговору группой лиц;
- б) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;
- в) с причинением тяжких телесных повреждений;
- г) особо опасным рецидивистом;

д) лицом, ранее совершившим разбой с целью завладения государственным или общественным имуществом или личным имуществом граждан либо бандитизм, - наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет со ссылкой или без таковой, с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 147. Мошенничество

Завладение личным имуществом граждан или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года.

Мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

Мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему либо совершенное особо опасным рецидивистом, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 148. Вымогательство

Требование передачи личного имущества граждан или права на имущество или совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой насилия над личностью потерпевшего или его близких, оглашения о них позорящих сведений или истребления их имущества (вымогательство) - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до одного года.

Статья 149. Умышленное уничтожение или повреждение личного имущества граждан

Умышленное уничтожение или повреждение личного имущества граждан, причинившее значительный ущерб потерпевшему, - наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев с возложением обязанности загладить причиненный вред или без возложения такой обязанности либо штрафом до ста рублей с возложением обязанности загладить причиненный вред или без возложения такой обязанности.

Умышленное уничтожение или повреждение личного имущества граждан, совершенное путем поджога или иным общеопасным способом либо повлекшее человеческие жертвы или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Статья 150. Неосторожное уничтожение или повреждение личного имущества граждан

Уничтожение или повреждение личного имущества граждан в результате неосторожного обращения с огнем, повлекшее человеческие жертвы или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до одного года.

Статья 151. Преступления против собственности объединений, не являющихся социалистическими организациями

Преступления против собственности объединений, не являющихся социалистическими организациями, совершенные в отношении имущества, находящегося на территории РСФСР, -

наказываются соответственно по статьям настоящей главы.

Глава шестая. Хозяйственные преступления

Статья 152. Выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции

Неоднократный или в крупных размерах выпуск из промышленного предприятия недоброкачественной, или не соответствующей стандартам либо техническим условиям, или некомплектной продукции директором, главным инженером или начальником отдела технического контроля, а также лицами, занимающими другие должности, но выполняющими

обязанности указанных лиц, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или увольнением от должности.

Статья 153. Частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество

Частнопредпринимательская деятельность с использованием государственных, кооперативных или иных общественных форм - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или ссылкой на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Коммерческое посредничество, осуществляемое частными лицами в виде промысла или в целях обогащения, наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или ссылкой на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Статья 154. Спекуляция

Спекуляция, то есть скупка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до трехсот рублей.

Спекуляция в виде промысла или в крупных размерах - наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества.

Мелкая спекуляция, совершенная повторно, - наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до двухсот рублей с конфискацией предметов спекуляции.

Статья 154.1. Скупка для скармливания или скармливание скоту и птице хлеба и других хлебопродуктов

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 06.05.1963)

Скупка в государственных или кооперативных магазинах печеного хлеба, муки, крупы и других хлебопродуктов для скармливания скоту и птице, а равно скармливание скоту и птице скупленных в магазинах печеного хлеба, муки, крупы и других хлебопродуктов, совершенные после наложения за эти действия штрафа в административном порядке, или систематически, или в крупных размерах, - наказываются исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией скота или без таковой.

Статья 155. Незаконное пользование товарными знаками

Незаконное пользование чужим товарным знаком - наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев или штрафом до трехсот рублей.

Статья 156. Обман покупателей

Обмеривание, обвешивание, превышение установленных розничных цен, обсчет или иной обман покупателей в магазинах и иных торговых предприятиях или в предприятиях общественного питания - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на срок до одного года, или лишением права занимать должности в торговых предприятиях или предприятиях общественного питания.

Те же действия, совершенные в крупных размерах или лицами, ранее судимыми за те же преступления, - наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать должность в торговых предприятиях или предприятиях общественного питания.

Статья 156.1. Нарушение правил торговли спиртными напитками.

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 30.11.1972)

Нарушение работниками торговых предприятий или предприятий общественного питания правил торговли водкой и другими спиртными напитками, совершенное повторно в течение года после наложения штрафа либо применения других мер административного или общественного воздействия, - наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом от пятидесяти до ста рублей с лишением права работать в торговых предприятиях или предприятиях общественного питания на срок от трех до пяти лет или без такового

Статья 156.2. Получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 21.09.81)

Получение работником предприятия, учреждения или организации, не являющимся должностным лицом, путем вымогательства незаконного вознаграждения от гражданина за выполнение работы или оказание услуги в сфере торговли, общественного питания, бытового, коммунального, медицинского, транспортного или иного обслуживания населения, входящих в круг служебных обязанностей такого работника, - наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до ста рублей.

Те же действия, совершенные неоднократно или в крупных размерах, - наказываются лишением свободы на срок до трех лет или штрафом до пятисот рублей.

Статья 156.3. Нарушение правил торговли

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 21.09.81)

Продажа товаров со складов, баз, из подсобных помещений торговых предприятий (организаций) или предприятий (организаций) общественного питания или сокрытие товаров от покупателей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, - наказываются исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в торговых предприятиях (организациях) и на предприятиях (в организациях) общественного питания либо без такового или штрафом до ста рублей.

Те же действия, совершенные повторно, - наказываются лишением свободы на срок до трех лет или штрафом до пятисот рублей.

Статья 156.4. Незаконный отпуск бензина или других горюче - смазочных материалов

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 09.08.83)

Незаконный отпуск бензина или других горюче-смазочных материалов, принадлежащих государственным или общественным предприятиям, учреждениям и организациям, при отсутствии признаков хищения, если это действие совершено лицом, подвергавшимся административному взысканию за такое же нарушение, - наказываются исправительными работами на срок до одного года или штрафом от ста до двухсот рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за такое же преступление, - наказываются лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом от ста до трехсот рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 157. Выпуск в продажу недоброкачественных, нестандартных и некомплектных товаров

Неоднократный или в крупных размерах выпуск в продажу в торговых предприятиях заведомо недоброкачественных, нестандартных или некомплектных товаров заведующим магазином, базой, складом, секцией, а равно товароведом или бракером - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей, или лишением права занимать указанные должности.

Статья 158. Незаконное изготовление, сбыт, хранение спиртных напитков

Изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков, в отношении которых имеется специальное запрещение, а также изготовление без цели сбыта аппаратов для их выработки, если ранее за такие же действия к виновному уже были применены меры общественного или административного воздействия, - наказываются исправительными работами на срок до шести месяцев или штрафом до ста рублей.

Изготовление или хранение с целью сбыта самогона или других крепких спиртных напитков, в отношении которых имеется специальное запрещение, либо изготовление с целью сбыта аппаратов для их выработки, а равно сбыт указанных спиртных напитков и аппаратов - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до трехсот рублей.

Статья 159. Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов

Подделка почтовых марок или других знаков почтовой оплаты либо международных ответных купонов, а равно использование или выпуск в обращение поддельных почтовых марок или других знаков почтовой оплаты либо международных ответных купонов - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

Изготовление или сбыт в виде промысла поддельных билетов или иных документов на проезд пассажиров или провоз грузов - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 160. Нарушение ветеринарных правил

Нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение эпизоотии или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 161. Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений

Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок.

Статья 162. Занятие запрещенным промыслом

Занятие промыслом, относительно которого имеется специальное запрещение, после наложения административного взыскания за занятие этим промыслом -

наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до двухсот рублей.

Те же действия, совершаемые в значительных размерах или с использованием наемного труда, - наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 163. Незаконное занятие рыбным и другими водными добывающими промыслами

Производство рыбного, звериного и других водных добывающих промыслов в территориальных водах СССР, внутренних морях, реках и озерах, прудах, водохранилищах и их придаточных водах без надлежащего на то разрешения, либо в запретное время, либо в недозволенных местах или недозволенными орудиями, способами и приемами - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей с конфискацией добытого, орудий лова и плавучих средств с их принадлежностями или без конфискации.

Те же действия, если они совершены повторно или сопряжены с уловом или убоем ценных пород рыб или водных животных либо с причинением крупного ущерба, - наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с конфискацией имущества или без таковой.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 164. Незаконный промысел китиков и бобров

Производство промысла морских китиков и морских бобров в открытом море, а равно в запретных зонах - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до одной тысячи рублей с конфискацией добытого, орудий лова и плавучих средств с их принадлежностями.

Статья 165. Производство лесосплава или взрывных работ с нарушением правил охраны рыбных запасов

Производство лесосплава или взрывных работ с нарушением правил, установленных в целях охраны рыбных запасов, - наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев или штрафом до двухсот рублей.

Статья 166. Незаконная охота

Охота без надлежащего на то разрешения или в запрещенных местах, либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами, если эти действия совершены после применения мер административного взыскания за такое же нарушение, - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей с конфискацией добытого, ружей и других орудий охоты или без таковой.

Охота на зверей и птиц, охотиться на которых полностью запрещено, или незаконная охота, причинившая крупный ущерб, или охота на территории государственного заповедника, либо с применением автомототранспортных средств, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией добытого, ружей и других орудий охоты или без таковой.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 15.12.72, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1972, N 51, ст. 1210; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 166.1. Продажа, скупка, обмен шкурок пушных зверей

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 15.12.72)

Продажа, скупка или обмен невыделанных или выделанных, но не имеющих государственного клейма (штампа), подлежащих обязательной сдаче государству шкурок ценных видов пушных зверей, добытых охотой, если эти действия совершены после применения мер административного взыскания за такие же нарушения, -

наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей с конфискацией шкурок.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 167. Нарушение правил разработки недр и сдачи государству золота

Нарушение отдельными гражданами правил сдачи государству добытого ими из недр земли золота или других драгоценных металлов или драгоценных камней - наказывается штрафом до одной тысячи рублей с конфискацией добытого.

Те же действия, причинившие крупный ущерб государству, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 167.1. Нарушение законодательства о континентальном шельфе СССР

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 11.07.1974)

Возведение сооружений и иных установок на континентальном шельфе СССР, а также создание вокруг них зон безопасности, без надлежащего на то разрешения; необеспечение охраны сооружений и иных установок на континентальном шельфе СССР, поддержания постоянных средств предупреждения об их наличии и ликвидации сооружений и установок, эксплуатация которых окончательно прекращена, а также непринятие в зоне безопасности мер по защите живых ресурсов моря от вредоносных отходов - наказываются лишением свободы на срок до одного года и штрафом до десяти тысяч рублей, или лишением свободы на срок до одного года, или штрафом до десяти тысяч рублей.

Исследование, разведка, разработка естественных богатств и иные работы на континентальном шельфе СССР, проводимые иностранцами, если это не предусмотрено соглашением между СССР и заинтересованным иностранным государством или специальным разрешением, выданным компетентными властями СССР, - наказываются лишением свободы на срок до одного года и штрафом до десяти тысяч рублей, или лишением свободы на срок до одного года, или

штрафом до десяти тысяч рублей с конфискацией судна, орудий и инструментов, которыми пользовался нарушитель, а также незаконно добытого

Статья 168. Умышленная потрава посевов и повреждение полезационных и иных насаждений

Умышленная потрава посевов, а также умышленное повреждение полезационных лесонасаждений, плодово-ягодных и других насаждений, причинившее значительный ущерб колхозу, совхозу или другому государственному или общественному хозяйству, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот рублей, или возложением обязанности загладить причиненный вред.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 169. Незаконная порубка леса

Незаконная порубка деревьев и кустарников в лесах первой группы, выполняющих защитные, санитарно - гигиенические и оздоровительные функции, в лесах заповедников, национальных и природных парков, заповедных лесных участках, лесах, имеющих научное или историческое значение, природных памятниках, лесопарках, если ущерб превышает сто рублей, а в остальных лесах, относящихся к первой группе, - двести рублей по таксе, установленной для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный незаконной порубкой и повреждением деревьев и кустарников, либо незаконная порубка деревьев и кустарников в других лесах, если ущерб превышает триста рублей по той же таксе, а также порубка деревьев и кустарников в указанных лесах, повлекшая причинение ущерба в меньшем размере, но совершенная повторно, - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до трехсот рублей с конфискацией незаконно добытого.

Систематическая незаконная порубка деревьев и кустарников в каких бы то ни было лесах или совершенная впервые, но причинившая крупный ущерб, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, или штрафом до трехсот рублей с конфискацией незаконно добытого, а при корыстной заинтересованности - штрафом до одной тысячи рублей с конфискацией незаконно добытого.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Глава седьмая. Должностные преступления

Статья 170. Злоупотребление властью или служебным положением

Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, если оно совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или увольнением от должности.

Злоупотребление властью или служебным положением, если оно вызвало тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Примечание. Под должностными лицами в статьях настоящей главы понимаются лица, постоянно или временно осуществляющие функции представителей власти, а также занимающие постоянно или временно в государственных или общественных учреждениях, организациях или на предприятиях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или выполняющие такие обязанности в указанных учреждениях, организациях и на предприятиях по специальному полномочию.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 171. Превышение власти или служебных полномочий

Превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему законом, если оно причинило существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или увольнением от должности.

Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 172. Халатность

Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, причинившее существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот рублей, или увольнением от должности.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 173. Получение взятки

Получение должностным лицом лично или через посредников в каком бы то ни было виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо ранее судившимся за взяточничество или получавшим взятки неоднократно, либо сопряженные с вымогательством взятки, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой после отбытия лишения свободы на срок от двух до пяти лет или без ссылки, а при особо отягчающих обстоятельствах - смертной казнью с конфискацией имущества.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 – Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 174. Дача взятки

Дача взятки - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Дача взятки неоднократно или лицом, ранее судившимся за взяточничество, - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и со ссылкой после отбытия лишения свободы на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки или если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о случившемся.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 – Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 174.1. Посредничество во взяточничестве

(введена Закона РСФСР от 25.07.62)

Посредничество во взяточничестве - наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

Посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно или лицом, ранее судившимся за взяточничество, или с использованием своего служебного положения, - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой после отбытия лишения свободы на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Статья 175. Должностной подлог

Должностной подлог, то есть внесение должностным лицом и корыстных целях или из иных личных побуждений в официальные документы заведомо ложных сведений, подделка, подчистка или пометка другим числом, а равно составление и выдача им заведомо ложных документов или внесение в книги заведомо ложных записей, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или увольнением от должности.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Глава восьмая. Преступления против правосудия

Статья 176. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, соединенные с обвинением в особо опасном государственном или ином тяжком преступлении либо с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 177. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления

Вынесение судьями заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 178. Заведомо незаконный арест или задержание

Заведомо незаконный арест - наказывается лишением свободы на срок до одного года.

Заведомо незаконное задержание - наказывается исправительными работами на срок до одного года или увольнением от должности.

Статья 179. Принуждение к даче показаний

Принуждение к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание или предварительное следствие, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, соединенные с применением насилия или с издевательством над личностью допрашиваемого, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 180. Заведомо ложный донос

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

Те же действия, соединенные с обвинением в особо опасном государственном или ином тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения, а равно совершенные с корыстной целью, - наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 181. Заведомо ложное показание

Заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего или заведомо ложное заключение эксперта, а также заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в суде либо при производстве предварительного следствия или дознания, - наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок.

Те же действия, соединенные с обвинением в особо опасном государственном или ином тяжком преступлении либо с искусственным созданием доказательств обвинения, а равно совершенные с корыстной целью, - наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 182. Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи заключения

Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи заключения в судебном заседании либо при производстве предварительного следствия или дознания, а равно воспрепятствование явке свидетеля или потерпевшего или даче им показаний - наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев, или штрафом до ста рублей, или общественным порицанием.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62, Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 183. Понуждение свидетеля или потерпевшего к даче ложных показаний или эксперта к даче ложного заключения либо подкуп этих лиц

Понуждение свидетеля, потерпевшего или эксперта к даче в суде либо при производстве предварительного следствия или дознания ложных показаний или ложного заключения, совершенное путем угрозы убийством, насилием, истреблением имущества этих лиц или их близких, а равно подкуп свидетеля, потерпевшего или эксперта с целью дачи ими ложных показаний или ложного заключения - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 184. Разглашение данных предварительного следствия или дознания

Разглашение данных предварительного следствия или дознания без разрешения прокурора, следователя или лица, производящего дознание, - наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев или штрафом до пятидесяти рублей.

Статья 185. Растрата, отчуждение или сокрытие имущества, подвергнутого описи или аресту либо сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации

Растрата, отчуждение или сокрытие имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, - наказываются лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок или штрафом до пятисот рублей.

Соккрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации, - наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до двухсот рублей.

(в ред. указов Президиума ВС РСФСР от 03.12.82, от 16.07.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821; 1984, N 29, ст. 992)

Статья 186. Побег с места ссылки или из лечебно-трудового либо воспитательно-трудового профилактория

Побег с места ссылки или из лечебно-трудового либо воспитательно-трудового профилактория, а равно с пути следования в ссылку или в профилакторий - наказывается лишением свободы на срок до одного года.

Статья 187. Самовольное возвращение высланного в места, запрещенные для проживания

Самовольное возвращение высланного в места, запрещенные для проживания, - наказывается заменой высылки ссылкой на неотбытый срок.

Статья 188. Побег из места заключения или из-под стражи

Побег из места заключения или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Побег, соединенный с насилием над стражей, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 188.1. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 11.03.77)

Уклонение от отбывания наказания осужденного, которому разрешен краткосрочный выезд из мест лишения свободы, - наказывается лишением свободы на срок до одного года.

Статья 188.2. Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 03.12.82)

Невыполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью лицом, в отношении которого вынесен приговор, - наказывается штрафом до двухсот рублей.

Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью должностным лицом, пользующимся правом приема на работу и увольнения, - наказывается штрафом до трехсот рублей или увольнением от должности.

Статья 188.3. Злостное неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового учреждения

(введена Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13.09.83 - Ведомости ВС РСФСР, N 37, ст. 1334)

Злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительно-трудового учреждения либо иное противодействие администрации в осуществлении ее функций лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы, если это лицо за нарушение требований режима отбывания наказания подвергалось в течение года взысканию в виде перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру) или переводилось в тюрьму, - наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, совершенные особо опасным рецидивистом или лицом, осужденным за тяжкое преступление, - наказываются лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

Статья 189. Укрывательство преступлений

Заранее не обещанное укрывательство преступлений, предусмотренных статьями 102, 103 и 240 пунктом "в" (умышленное убийство), 117 частями второй, третьей и четвертой (изнасилование при отягчающих обстоятельствах), 93.1 (хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах), 89 частями второй, третьей и четвертой и 144 частями второй, третьей и четвертой (кража при отягчающих обстоятельствах), 90 частями второй, третьей и четвертой и 145 частями второй, третьей и четвертой (грабеж при отягчающих обстоятельствах), 91 и 146 (разбой), 92 частями второй и третьей (хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением при отягчающих обстоятельствах), 93 частями второй и третьей и 147 частью третьей (мошенничество при отягчающих обстоятельствах), 154 частями второй и третьей (спекуляция при отягчающих обстоятельствах), 173 частью второй, 174 частью второй и 174.1 частью второй (получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве при отягчающих обстоятельствах), 191.2 (посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника), 211 частями второй и третьей (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта при отягчающих обстоятельствах), 213.2 (угон воздушного судна), 218.1 частью третьей (хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, совершенное путем разбойного нападения либо особо опасным рецидивистом), 224 частями первой и второй (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических веществ), 224.1 (хищение наркотических веществ) настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или исправительными работами на срок от одного года до двух лет".

То же деяние в отношении преступлений, предусмотренных статьями 89 частью первой и 144 частью первой (кража), 90 частью первой и 145 частью первой (грабеж), 93 частью первой и 147 частями первой и второй (мошенничество), 106 (неосторожное убийство), 152.1 (приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов), 173 частью первой, 174 частью первой и 174.1 частью первой (получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве), 188 (побег из места заключения или из-под стражи) настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62, Указов Президиума ВС РСФСР от 01.07.67, от 19.06.68, от 17.04.73, от 15.07.74, от 07.05.80, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449; 1967, N 23, ст. 533; 1968, N 26, ст. 1010; 1973, N 16, ст. 352; 1974, N 29, ст. 782; 1980, N 20, ст. 535; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 190. Недонесение о преступлениях

Недонесение об известных готовящихся или совершенных преступлениях, предусмотренных статьями 102, 103 и 240 пунктом "в" (умышленное убийство), 117 частями второй, третьей и четвертой (изнасилование при отягчающих обстоятельствах), 89 частями третьей и четвертой и 144 частями третьей и четвертой (кража при отягчающих обстоятельствах), 90 частями третьей и четвертой и 145 частями третьей и четвертой (грабеж при отягчающих обстоятельствах), 91 и 146 (разбой), 92 частью третьей (хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением, при отягчающих обстоятельствах), 93 частью третьей и 147 частью третьей (мошенничество при отягчающих обстоятельствах), 93.1 (хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах), 173 частью второй, 174 частью второй и 174.1 частью второй (получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве при отягчающих

обстоятельствах), 191.2 (посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника), 213.2 (угон воздушного судна), 218.1 частями второй и третьей (хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ) 224 частью второй (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических веществ при отягчающих обстоятельствах), 224.1 частью третьей (хищение наркотических веществ, совершенное особо опасным рецидивистом или путем разбойного нападения, а равно хищение наркотических веществ в крупных размерах) настоящего Кодекса, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

Глава девятая. Преступления против порядка управления

Статья 190.1. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 16.09.66)

Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей.

Статья 190.2. Надругательство над Государственным гербом или флагом

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 16.09.66)

Надругательство над Государственным гербом или флагом СССР, РСФСР или другой союзной, а равно автономной республики - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок или штрафом до двухсот рублей.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 190.3. Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 16.09.66)

Организация, а равно активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, или повлекших нарушение работы транспорта, государственных или общественных предприятий, учреждений, организаций, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот рублей.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 191. Сопротивление представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка

Сопротивление представителю власти при исполнении им возложенных на него законом обязанностей или сопротивление представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо принуждение их к выполнению явно незаконных действий, совершенные с насилием или с угрозой применения насилия, кроме случаев, указанных в статье 191.1 настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до двухсот рублей.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62, Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст.449; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 191.1. Сопротивление работнику милиции или народному дружиннику

(введена Законом РСФСР от 25.07.62)

Оказание сопротивления работнику милиции или народному дружиннику при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей.

Те же действия, сопряженные с насилием или угрозой применения насилия, а равно принуждение этих лиц путем насилия или угрозы применения насилия к выполнению явно незаконных действий - наказывается лишением свободы на срок до одного года до пяти лет или исправительными работами на срок от одного года до двух лет.

(в ред. указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 191.2. Посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника

(введена Законом РСФСР от 25.07.62)

Посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника в связи с их служебной или общественной деятельностью по охране общественного порядка - наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки, а при отягчающих обстоятельствах - смертной казнью.

Статья 192. Оскорбление представителя власти или представителя общественности, выполняющего обязанности по охране общественного порядка

Публичное оскорбление представителя власти или представителя общественности, выполняющего обязанности по охране общественного порядка, в связи с исполнением этими лицами возложенных на них обязанностей, кроме случаев, указанных в статье 192.1 настоящего Кодекса - наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до пятидесяти рублей либо влечет применение мер общественного воздействия.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 192.1. Оскорбление работника милиции или народного дружинника

(введена Законом РСФСР от 25.07.62)

Оскорбление работника милиции или народного дружинника в связи с исполнением этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка - наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей.

Статья 193 Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг

Угроза убийством, нанесением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества путем поджога по отношению к должностному лицу или общественному работнику, примененная в целях прекращения служебной или общественной деятельности или изменения ее характера в интересах угрожающего, а равно такая же угроза по отношению к гражданину в связи с его участием в предупреждении, пресечении преступления или антиобщественного поступка - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или общественным порицанием.

Нанесение легкого телесного повреждения, побоев или совершение иных насильственных действий в отношении должностного лица или общественного работника в связи с его служебной деятельностью или выполнением общественного долга, а равно гражданина в связи с его участием в предупреждении, пресечении преступления или антиобщественного поступка - наказывается лишением свободы на срок до трех лет исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 04.08.66, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1966, N 32, ст. 769; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 194. Самовольное присвоение звания или власти должностного лица

Самовольное присвоение звания или власти должностного лица, сопряженное с совершением на этом основании каких-либо общественно опасных действий, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 195. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, бланков

Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, находящихся в государственных или общественных предприятиях, учреждениях, организациях, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений, - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста рублей.

Те же действия, совершенные в отношении документов, штампов, печатей, бланков особой важности либо повлекшие тяжкие последствия, - накладываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Похищение у граждан паспорта или других важных личных документов - наказывается лишением свободы на срок до восьми месяцев, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до восьмидесяти рублей.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 196. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков

Подделка удостоверения или иного выдаваемого государственным или общественным предприятием, учреждением, организацией документа, представляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим подделывателем или другим лицом, либо сбыт такого документа, а равно изготовление поддельных штампов, печатей, бланков государственных или общественных предприятий, учреждений, организаций в тех же целях либо сбыт их - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

Те же действия, совершаемые систематически, - накладываются лишением свободы на срок до пяти лет или ссылкой на тот же срок.

Использование заведомо подложного документа - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста рублей.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 197. Нарушение правил въезда или проживания в пограничной полосе или пограничной зоне

Нарушение правил въезда, проживания или прописки в пограничной полосе, совершенное после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до пятидесяти рублей.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 197.1. Нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания в СССР и транзитного проезда через территорию СССР

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 04.08.66)

Злостное нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания в СССР, то есть проживание без документов на право жительства в СССР или проживание по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации или прописки либо передвижения и выбора места жительства, уклонение от выезда по истечении определенного им срока пребывания, а также несоблюдение правил транзитного проезда через территорию СССР, если ранее эти лица за нарушение указанных правил были в течение года подвергнуты административному взысканию, - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 15.12.81 - Ведомости ВС РСФСР, 1966, N 32, ст. 769; 1981, N 50, ст. 1677)

Статья 198. Нарушение паспортных правил

Злостное нарушение паспортных правил в местностях, где введены специальные правила проживания и прописки, если это нарушение выразилось в проживании без паспорта или без прописки и если ранее лицо за это уже было дважды подвергнуто административному взысканию, - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до пятидесяти рублей.

Статья 198.1. Уклонение военнообязанного от учебных или поверочных сборов и воинского учета

(введена Законом РСФСР от 25.07.62)

Уклонение военнообязанного от учебных или поверочных сборов - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста рублей.

То же деяние, совершенное путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно совершенное при других отягчающих обстоятельствах, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Уклонение военнообязанного от воинского учета, если ранее за такое же деяние к виновному были применены меры административного воздействия, - наказывается исправительными работами на срок до трех месяцев или штрафом до двадцати рублей.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 27.12.68 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449)

Статья 198.2. Злостное нарушение правил административного надзора

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 04.08.1966)

Злостное нарушение правил, предусмотренных Положением об административном надзоре органов милиции за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, с целью уклонения от надзора, если оно совершено лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному воздействию за такие же нарушения, - наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года

Статья 199. Самовольный захват земли и самовольное строительство

Самовольный захват, или самовольная мена, или купля-продажа земельного участка либо иные действия, нарушающие законы о национализации земли, -

наказываются исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года или штрафом до ста рублей.

Самовольное строительство жилого здания или самовольная пристройка - наказывается исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией незаконно возведенного строения.

Статья 200. Самоуправство

Самоуправство, то есть самовольное, с нарушением установленного законом порядка, осуществление своего действительного или предполагаемого права, причинившее существенный вред гражданам либо государственным или общественным организациям, - наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев, или штрафом до пятидесяти рублей, или общественным порицанием, или влечет применение мер общественного воздействия.

Статья 201. Нарушение законов о записи актов гражданского состояния

Соккрытие обстоятельств, препятствующих вступлению в брак, или сообщение ложных сведений органам записи актов гражданского состояния - наказывается исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до пятидесяти рублей, или общественным порицанием.

Статья 202. Незаконное пользование знаками Красного Креста и Красного Полумесяца

Незаконное пользование знаками Красного Креста и Красного Полумесяца, а равно наименованием Красного Креста и Красного Полумесяца - наказывается исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей, или общественным порицанием.

Статья 203. Незаконный подъем Государственного флага СССР или союзной республики на торговом судне

Подъем Государственного флага СССР или союзной республики на торговом судне без права на этот флаг - наказывается лишением свободы на срок до одного года с конфискацией судна или без таковой.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 204. Неоказание помощи при столкновении судов или несообщение названия судна

Непринятие должных мер капитаном одного из столкнувшихся на море судов для спасения другого судна, если эти меры могли быть приняты без серьезной опасности для своих пассажиров, экипажа и судна, независимо от ответственности за неоказание помощи экипажу и пассажирам терпящего бедствие судна (статья 129) - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до трехсот рублей.

Несообщение капитаном судна другому судну, столкнувшемуся с ним на море, названия и порта приписки своего судна либо места своего отправления и назначения, несмотря на возможность сообщить эти сведения, - наказывается исправительными работами на срок до трех месяцев или штрафом до ста рублей.

Статья 205. Повреждение морского телеграфного кабеля

Неосторожное повреждение морского телеграфного кабеля, если оно вызвало или могло вызвать перерыв телеграфного сообщения, -наказывается исправительными работами на срок до трех месяцев или штрафом до ста рублей.

Статья 205.1. Нарушение правил охраны линий связи

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 17.10.69)

Нарушение правил охраны линий связи, повлекшее повреждение кабельной линии междугородной связи, если оно вызвало перерыв связи, - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей.

Глава десятая. Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения

Статья 206. Хулиганство

Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, -наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом от тридцати до пятидесяти рублей.

Злостное хулиганство, то есть те же действия, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом или особой дерзостью, либо связанные с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, или иным гражданам, пресекающим хулиганские действия, а равно совершенные лицом, ранее судимым за хулиганство, - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены с применением или попыткой применения огнестрельного оружия, либо ножей, кастетов или иного холодного оружия, а равно других предметов, специально приспособленных для нанесения телесных повреждений, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 04.08.66, от 11.03.77 - Ведомости ВС РСФСР, 1966, N 32, ст. 769; 1977, N 12, ст. 255)

Статья 207. Угроза убийством, нанесением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества

Угроза убийством, нанесением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества путем поджога, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, - наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев, или исправительными работами на срок до одного года, или общественным порицанием либо влечет применение мер общественного воздействия.

Статья 208. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, - наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев, или штрафом до двухсот рублей, или общественным порицанием либо влечет применение мер общественного воздействия.

То же деяние, совершенное в крупных размерах, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом до пятисот рублей или без такового либо исправительными работами на срок до двух лет.

Заранее не обещанные сбыт или хранение с целью сбыта, а равно приобретение с целью сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до пятисот рублей или исправительными работами на срок до двух лет.

Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные в виде промысла или в крупных размерах, - наказываются лишением свободы на срок до семи лет со ссылкой на срок до пяти лет или без таковой, с конфискацией имущества или без таковой.

(в ред. Закона РСФСР от 25.07.62, Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1962, N 29, ст. 449; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 209. Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством

Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством, продолжаемое после повторного предупреждения, сделанного административными органами, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года.

Статья 210. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность

Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в пьянство, в занятие попрошайничеством, проституцией, азартными играми, а равно использование несовершеннолетних для целей паразитического существования - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 03.07.65, от 15.07.74 - Ведомости ВС РСФСР, 1965, N 27, ст. 670; 1974, N 29, ст. 782)

Статья 210.1. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 30.11.72)

Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения лицом, в служебной зависимости от которого находился несовершеннолетний, - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до пятидесяти рублей.

Статья 211. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта или городского электротранспорта

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта лицом, управляющим автотранспортным или городским электротранспортным средством, трактором или иной самоходной машиной, повлекшее причинение потерпевшему менее тяжкого или легкого телесного повреждения либо причинившее существенный материальный ущерб, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок до двух лет или без такового.

Те же действия, повлекшие смерть потерпевшего или причинение ему тяжкого телесного повреждения, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до пяти лет или без такового.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие гибель нескольких лиц, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до пяти лет или без такового.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 19.06.68, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1968, N 26, ст. 1010; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 211.1. Управление транспортными средствами в состоянии опьянения

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 19.06.68)

Управление автотранспортным или городским электротранспортным средством, трактором или иной самоходной машиной в состоянии опьянения лицом, лишенным водительских прав за такое нарушение, или управление указанными транспортными средствами в состоянии опьянения лицом, не имевшим водительских прав, к которому в течение года была применена мера административного взыскания за такое нарушение, - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста рублей.

Статья 211.2. Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 19.06.68)

Выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных автотранспортных или городских электротранспортных средств, тракторов или иных самоходных машин или иное грубое нарушение правил их эксплуатации, обеспечивающих безопасность движения, совершенное лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, если это повлекло последствия, указанные в статье 211 настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом от ста до трехсот рублей с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, на срок до пяти лет или без такового.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 212.

Отменена Указом Президиума ВС РСФСР от 19.06.68 - Ведомости ВС РСФСР, 1968, N 26, ст. 1010.

Статья 212.1. Угон автотранспортных средств

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 03.07.1965)

Угон автотранспортных средств или других самоходных машин без цели их хищения - наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста рублей, либо влечет применение мер общественного воздействия.

Те же действия, совершенные повторно либо по предварительному сговору группой лиц, а равно соединенные с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или угрозой применения такого насилия, - наказываются лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или угрозой применения такого насилия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 213. Нарушение действующих на транспорте правил

Нарушение действующих на транспорте правил об охране порядка и безопасности движения, если это повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 213.1. Самовольная без надобности остановка поезда

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 03.07.65)

Самовольная без надобности остановка поезда стоп - краном, путем разъединения воздушной тормозной магистрали или иным способом, если это повлекло нарушение нормального движения поездов, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до трехсот рублей.

Те же действия, если они повлекли несчастные случаи с людьми, крушение, повреждение подвижного состава или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 213.2. Угон воздушного судна

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 17.04.73)

Угон воздушного судна, находящегося на земле или в полете, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Угон воздушного судна, находящегося на земле или в полете, или захват такого судна с целью угона, совершенные с применением насилия или угроз либо повлекшие аварию воздушного судна или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они повлекли гибель людей или причинение тяжких телесных повреждений, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества.

Статья 214. Нарушение правил безопасности горных работ

Нарушение правил безопасности горных работ, если оно причинило вред здоровью людей, - наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок.

Нарушение правил безопасности горных работ, если оно повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 215. Нарушение правил при производстве строительных работ

Нарушение при производстве строительных работ строительных, санитарных и противопожарных правил, а также правил эксплуатации строительных механизмов, если оно причинило вред здоровью людей, - наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок.

То же нарушение, если оно повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 216. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах

Нарушение производственно-технической дисциплины или правил, обеспечивающих безопасность производства на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, - наказывается исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей, или увольнением от должности.

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок до семи лет.

Статья 217. Нарушение правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых и радиоактивных веществ или пиротехнических изделий

Нарушение правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых и радиоактивных веществ или пиротехнических изделий, а также незаконная пересылка этих веществ и изделий по почте или багажом, если эти действия могли повлечь тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок.

Те же действия, если они повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок до семи лет.
(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 12.12.68 - Ведомости ВС РСФСР, 1968, N 51, ст. 1732)

Статья 217.1. Незаконный провоз воздушным транспортом взрывчатых или легковоспламеняющихся веществ

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 10.10.73)

Провоз пассажиром на воздушном судне взрывчатых или легковоспламеняющихся веществ - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до двухсот рублей.

Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 218. Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ

Ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов или взрывчатых веществ без соответствующего разрешения - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боевые припасы или взрывчатые вещества, хранившиеся у него без соответствующего разрешения, освобождается от уголовной ответственности.

Ношение, изготовление или сбыт кинжалов, финских ножей или иного холодного оружия без соответствующего разрешения, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом, - наказываются лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 11.07.74, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1974, N 29, ст. 781; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 218.1. Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 01.06.67)

Хищение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов или взрывчатых веществ - наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

То же деяние, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, либо совершенное лицом, которому огнестрельное оружие, боевые припасы или взрывчатые вещества выданы для служебного пользования или вверены под охрану, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Хищение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов или взрывчатых веществ, совершенное путем разбойного нападения либо особо опасным рецидивистом, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Статья 219. Небрежное хранение огнестрельного оружия

Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для использования этого оружия другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок.

Статья 219.1. Незаконное обучение каратэ

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 10.11.1983)

Нарушение установленных правил открытия секций спортивного каратэ или набора в них граждан, либо обучение в секциях приемам, запрещенным спортивными правилами, а также самовольное, без разрешения соответствующих органов, обучение приемам каратэ, совершенные после применения административного взыскания за такие же нарушения, -

наказываются лишением свободы на срок до двух лет или штрафом до пятисот рублей.

Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за незаконное обучение каратэ, либо связанные с получением материальной выгоды в значительных размерах, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 220. Незаконная пересылка легко воспламеняющихся или едких веществ

Незаконная пересылка по почте или багажом легковоспламеняющихся или едких веществ, если это повлекло тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 221. Незаконное врачевание

Занятие врачеванием как профессией лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот рублей либо влечет применение мер общественного воздействия.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 222. Нарушение правил, установленных в целях борьбы с эпидемиями

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил, если оно повлекло или могло повлечь распространение эпидемических и других заразных заболеваний, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до трехсот рублей.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 22.06.71, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1971, N 25, ст. 507; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 223. Загрязнение водоемов и воздуха

Загрязнение рек, озер и других водоемов и водных источников неочищенными и необезвреженными сточными водами, отбросами или отходами промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других предприятий, учреждений и организаций, причинившее или могущее причинить вред здоровью людей либо сельскохозяйственному производству или рыбным запасам, а равно загрязнение воздуха вредными для здоровья людей отходами промышленного производства - наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до трехсот рублей.

Те же действия, причинившие существенный вред здоровью людей или сельскохозяйственному производству либо повлекшие массовую гибель рыбы, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 21.05.70 - Ведомости ВС РСФСР, 1970, N 22, ст. 441)

Статья 223.1 Загрязнение моря веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря, либо другими отходами и материалами

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 11.07.74)

Незаконный сброс в целях захоронения в пределах внутренних морских и территориальных вод СССР с судов и иных плавучих средств, воздушных судов, платформ или других искусственно сооруженных в море конструкций веществ, вредных для здоровья людей или для живых ресурсов моря, либо других отходов и материалов, которые могут нанести ущерб зонам отдыха или препятствовать другим законным видам использования моря, а равно незаконный сброс в целях захоронения в открытом море с советских судов и иных плавучих средств, воздушных судов, платформ или других искусственно сооруженных в море конструкций веществ, отходов и материалов - наказываются лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до десяти тысяч рублей.

Загрязнение внутренних морских и территориальных вод СССР вследствие незаконного сброса в этих водах с судов и иных плавучих средств, воздушных судов, платформ или других искусственно сооруженных в море конструкций либо непринятия необходимых мер к предотвращению потерь ими веществ, вредных для здоровья людей или для живых ресурсов моря, или смесей, содержащих такие вещества свыше установленных норм, либо других отходов и материалов, которые могут нанести ущерб зонам отдыха или препятствовать другим законным видам использования моря, а равно загрязнение вод открытого моря вследствие незаконного сброса с советских судов и иных плавучих средств, воздушных судов, платформ или других искусственно сооруженных в море конструкций или непринятия необходимых мер к предотвращению потерь ими указанных веществ, смесей, отходов и материалов в нарушение международных договоров СССР -

наказываются лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до пятнадцати тысяч рублей.

Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, причинившие существенный вред здоровью людей или живым ресурсам моря, зонам отдыха или другим законным видам использования моря, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом до двадцати пяти тысяч рублей.

Несообщение ответственными за то должностными лицами судов и иных плавучих средств, воздушных судов, платформ или других искусственно сооруженных в море конструкций администрации ближайшего советского порта, а в случаях сброса в целях захоронения - и организации, выдающей разрешения на сброс, сведений о готовящемся или произведенном вследствие крайней необходимости сбросе либо непредотвратимых потерях ими в пределах внутренних морских и территориальных вод СССР веществ, вредных для здоровья людей или для живых ресурсов моря, или смесей, содержащих такие вещества свыше установленных норм, либо других отходов и материалов, которые могут нанести ущерб зонам отдыха или препятствовать другим законным видам использования моря, а равно несообщение администрации ближайшего советского порта, а в случаях сброса в целях захоронения - и организации, выдающей разрешения на сброс, ответственными за то должностными лицами советских судов и иных плавучих средств, воздушных судов, платформ или других искусственно сооруженных в море конструкций сведений о готовящемся или произведенном вследствие крайней необходимости сбросе указанных веществ, смесей, отходов и материалов в открытом море - наказываются исправительными работами на срок до одного года или штрафом до пятисот рублей.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 11.06.80; от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1974, N 29, ст. 781; 1980, N 25, ст. 674; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 224. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических веществ

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических веществ - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных статьями 224.1, 224.2, 225 и 226.1 настоящего Кодекса, или особо опасным рецидивистом, а равно если предметом этих действий были наркотические вещества в крупных размерах, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ без цели сбыта - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

Те же действия, совершенные повторно или лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, статьями 224.1, 224.2, 225 и 226.1, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Нарушение установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических веществ - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 15.07.74, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1974, N 29, ст. 782; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 224.1. Хищение наркотических средств

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 15.07.74)

Хищение наркотических веществ - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или лицом, которому указанные вещества были вверены в связи с его служебным положением или под охрану, а равно лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 224, статьями 224.2, 225 и 226.1 настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Хищение наркотических веществ, совершенное особо опасным рецидивистом или путем разбойного нападения, а равно хищение наркотических веществ в крупных размерах - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 224.2. Склонение к потреблению наркотических средств

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 15.07.74)

Склонение к потреблению наркотических веществ - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

То же деяние, совершенное в отношении двух или более лиц либо несовершеннолетнего, или лицом, ранее судимым за склонение к потреблению наркотических веществ, а равно лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 224, статьями 224.1, 225 и 226.1 настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Статья 225. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества

Посев или выращивание опийного мака, индийской, южной маньчжурской или южной чуйской конопли либо других запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Те же действия, совершенные повторно или лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 224, статьями 224.1, 224.2 и 226.1 настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 15.07.74 - Ведомости ВС РСФСР, 1974, N 29, ст. 782)

Статья 226. Содержание притонов и сводничество

Содержание притонов разврата, сводничество с корыстной целью, а равно содержание игорных притонов - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с высылкой или без таковой, с конфискацией имущества или без таковой или ссылкой на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 15.07.74 - Ведомости ВС РСФСР, 1974, N 29, ст. 782)

Статья 226.1. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 15.07.74)

Организация или содержание притонов для потребления наркотических веществ или предоставление помещений для тех же целей - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 226.2. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ

(введена Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.07.74)

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся наркотическими веществами, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет с конфискацией сильнодействующих и ядовитых веществ.

Нарушение установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся наркотическими веществами, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 227. Создание группы, причиняющей вред здоровью граждан

Создание группы, деятельность которой, проводимая под предлогом проповедования религиозных вероучений, сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или половой распущенностью, а равно руководство такой группой или вовлечение в нее несовершеннолетних - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со ссылкой или без таковой, с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 228. Изготовление или сбыт порнографических предметов

Изготовление, распространение или рекламирование порнографических сочинений, печатных изданий, изображений или иных предметов порнографического характера, а также торговля ими или хранение с целью их продажи или распространения - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом до трехсот рублей с конфискацией порнографических предметов и средств их производства.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 229. Надругательство над могилой

Надругательство над могилой, а равно похищение находящихся в могиле или на могиле предметов - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 230. Умышленное уничтожение, разрушение или порча памятников культуры

Умышленное уничтожение, разрушение или порча памятников культуры либо природных объектов, взятых под охрану государства, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей.

Глава одиннадцатая. Преступления, составляющие пережитки местных обычаев

Статья 231. Уклонение от примирения

Уклонение родственников убитого от отказа применения кровной мести в отношении убийцы и его родственников, осуществляемого в порядке, установленном положением о примирительном производстве по делам о кровной мести, - наказывается ссылкой на срок до двух лет или высылкой на срок до трех лет.

Статья 232. Уплата и принятие выкупа за невесту

Принятие выкупа за невесту родителями, родичами или собственниками невесты деньгами, скотом или другим имуществом - наказывается лишением свободы на срок до одного года с конфискацией выкупа или исправительными работами на тот же срок с конфискацией выкупа.

Уплата выкупа за невесту, произведенная женихом, его родителями, родичами или собственниками, - наказывается исправительными работами на срок до одного года или общественным порицанием.

Статья 233. Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак

Принуждение женщины к вступлению в брак или продолжению брачного сожителства либо воспрепятствование женщине вступить в брак, а равно похищение ее для вступления в брак - наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 234. Заключение соглашения о браке с лицом, не достигшим брачного возраста

Заключение по местным обычаям соглашения о браке с лицом, не достигшим брачного возраста, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

Совершение при этом изнасилования или вступление в половую связь с лицом, не достигшим половой зрелости, влечет за собой ответственность по соответствующим статьям настоящего Кодекса.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 235. Двоеженство или многоженство

Двоеженство или многоженство, то есть сожителство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, - наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок.

Статья 236. Пределы действия главы одиннадцатой настоящего Кодекса

Действие настоящей главы распространяется на те автономные республики, автономные области и другие местности РСФСР, где общественно опасные деяния, перечисленные в настоящей главе, являются пережитками местных обычаев.

Глава двенадцатая. Воинские преступления

Статья 237. Понятие воинского преступления

Воинскими преступлениями признаются предусмотренные настоящим Кодексом преступления против установленного порядка несения воинской службы, совершенные военнослужащими, а также военнообязанными во время прохождения ими учебных или поверочных сборов.

По соответствующим статьям настоящего Кодекса несут ответственность за преступления против установленного для них порядка несения службы солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы и лица офицерского состава органов государственной безопасности, а также лица, в отношении которых имеется специальное указание в законодательстве Союза ССР.

Соучастие в воинских преступлениях лиц, не упомянутых в настоящей статье, влечет ответственность по соответствующим статьям настоящего Кодекса.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 11.07.74, от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1974, N 29, ст. 781; 1984, N 5, ст. 168)

Статья 238. Неповиновение

а) Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение приказа - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет;

б) то же деяние, совершенное группой лиц либо повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет;

в) неповиновение, совершенное в военное время или в боевой обстановке, - наказывается смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 239. Неисполнение приказа

а) Неисполнение приказа начальника, совершенное при отсутствии признаков, указанных в пункте "а" статьи 238 настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до трех лет;

б) то же деяние при наличии смягчающих обстоятельств - влечет применение правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР;

в) деяние, предусмотренное пунктом "а" настоящей статьи, совершенное в военное время или в боевой обстановке, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 240. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей

а) Сопротивление начальнику, а также иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности по военной службе, или принуждение его к нарушению этих обязанностей - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет;

б) те же деяния, совершенные группой лиц, или с применением оружия, или повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет;

в) деяния, предусмотренные пунктом "б" настоящей статьи, если они сопряжены с умышленным убийством начальника или иного лица, исполняющего обязанности по военной службе, либо были совершены в военное время или в боевой обстановке, - наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Статья 241. Угроза начальнику

а) Угроза убийством, причинением телесных повреждений или нанесением побоев начальнику в связи с исполнением им обязанностей по военной службе - наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до трех лет;

б) то же деяние при смягчающих обстоятельствах - влечет применение правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР;

в) деяние, предусмотренное пунктом "а" настоящей статьи, совершенное в военное время или в боевой обстановке, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 242. Насильственные действия в отношении начальника

а) Нанесение телесных повреждений или побоев начальнику в связи с исполнением им обязанностей по военной службе - наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет;

б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке, если они повлекли тяжкие последствия, - накладываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Статья 243. Оскорбление подчиненным начальника и начальником подчиненного

Оскорбление насильственным действием подчиненным начальника, а равно начальником подчиненного - наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1984, N 5, ст. 168)

Статья 244. Оскорбление насильственным действием одним военнослужащим другого при отсутствии между ними отношений подчиненности или старшинства

а) Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в нанесении побоев или ином насилии, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет;

б) то же деяние, совершенное в отношении нескольких лиц либо повлекшее причинение потерпевшему менее тяжкого или легкого телесного повреждения, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет;

в) деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б" настоящей статьи, совершенные группой лиц, или с применением оружия, а равно повлекшие тяжкие последствия, - накладываются лишением свободы на срок до двенадцати лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1984, N 5, ст. 168)

Статья 245. Самовольная отлучка

а) Самовольная отлучка из части или с места службы военнослужащего срочной службы, а равно неявка его в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, из отпуска или из лечебного заведения продолжительностью свыше одних суток, но не более трех суток, либо хотя и менее суток, но совершенная повторно в течение трех месяцев, - наказывается направлением в дисциплинарный батальон на срок от трех месяцев до двух лет;

б) те же деяния, совершенные в военное время, - накладываются лишением свободы на срок от двух до десяти лет;

в) деяния, предусмотренные пунктом "а" настоящей статьи, совершенные военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарном батальоне, - накладываются лишением свободы на срок от одного года до трех лет;

г) деяния, предусмотренные пунктом "а" настоящей статьи, при смягчающих обстоятельствах - влекут применение правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 03.07.65, от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1965, N 27, ст. 670; 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 246. Самовольное оставление части или места службы

а) Самовольное оставление части или места службы военнослужащим срочной службы, а равно неявка его в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, из отпуска или из лечебного заведения продолжительностью свыше трех суток, но не более месяца - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет;

б) самовольное оставление части или места службы лицом офицерского состава, прапорщиком, мичманом или военнослужащим сверхсрочной службы, а равно неявка его в срок на службу без уважительных причин продолжительностью свыше десяти суток, но не более месяца, либо хотя и менее десяти суток, но более трех суток, совершенные повторно в течение года, - накладываются лишением свободы на срок от одного года до пяти лет;

в) деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б" настоящей статьи, если самовольное отсутствие продолжалось свыше месяца, - накладываются лишением свободы на срок от трех до семи лет;

г) деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б" настоящей статьи, совершенные в военное время, если самовольное отсутствие продолжалось свыше одних суток, - накладываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 11.07.74, от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1974, N 29, ст. 781; 1984, N 5, ст. 168)

Статья 247. Дезертирство

а) Дезертирство, то есть оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а равно неявка с той же целью на службу при назначении, переводе, из командировки, из отпуска или из лечебного заведения, совершенное военнослужащим срочной службы, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;

б) те же деяния, совершенные в военное время, - накладываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет;

в) дезертирство, совершенное лицом офицерского состава, прапорщиком, мичманом или военнослужащим сверхсрочной службы, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет;

г) то же деяние, совершенное в военное время, - наказывается смертной казнью или лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 11.07.74 - Ведомости ВС РСФСР, 1974, N 29, ст. 781)

Статья 248. Самовольное оставление части в боевой обстановке

Самовольное оставление части или места службы в боевой обстановке, независимо от продолжительности, - наказывается смертной казнью или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом

а) Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказ от несения обязанностей военной службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;

б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке, - наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 250. Промотание или утрата военного имущества

а) Продажа, залог или передача в пользование военнослужащим срочной службы выданных ему для личного пользования предметов обмундирования или снаряжения (промотание), а равно утрата или порча этих предметов вследствие нарушения правил их сбережения - наказываются направлением в дисциплинарный батальон на срок от трех месяцев до одного года;

б) те же деяния при смягчающих обстоятельствах - влекут применение правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР;

в) деяния, предусмотренные пунктом "а" настоящей статьи, совершенные в военное время или в боевой обстановке, - наказываются лишением свободы на срок от одного года до пяти лет;

г) утрата или порча вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов, средств передвижения, предметов технического снабжения или иного военного имущества вследствие нарушения правил их сбережения - наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет;

д) деяния, предусмотренные пунктом "г" настоящей статьи, совершенные в военное время или в боевой обстановке, - наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 251. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества

а) Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества при отсутствии признаков особо опасного государственного преступления - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет;

б) то же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет;

в) деяние, предусмотренное пунктом "б" настоящей статьи, совершенное в военное время или в боевой обстановке, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет или смертной казнью.

Статья 251.1. Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1984, N 5, ст. 168)

а) Нарушение правил обращения с оружием, а также боеприпасами, взрывчатыми, радиоактивными и иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее причинение потерпевшему телесных повреждений, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет;

б) то же деяние, повлекшее причинение телесных повреждений нескольким лицам или смерть потерпевшего, - наказывается лишением свободы на срок от одного года до десяти лет;

в) деяние, предусмотренное пунктом "а" настоящей статьи, повлекшее гибель нескольких лиц либо другие тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Статья 252. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин

Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее несчастные случаи с людьми или другие тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.

Статья 253. Нарушение правил полетов или подготовки к ним

Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 254. Нарушение правил кораблевождения

Нарушение правил кораблевождения, повлекшее гибель либо серьезные повреждения корабля, человеческие жертвы или другие тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 255. Нарушение уставных правил караульной службы

а) Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы и изданных в развитие этих правил приказов и распоряжений - наказывается лишением свободы на срок до трех лет;

б) то же деяние при смягчающих обстоятельствах - влечет применение правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР;

в) деяние, предусмотренное пунктом "а" настоящей статьи, повлекшее вредные последствия, для предупреждения которых назначен данный караул (вахта), - наказывается лишением свободы на срок от одного года до десяти лет;

г) нарушение уставных правил патрулирования, повлекшее вредные последствия, для предупреждения которых назначен данный патруль, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет;

д) деяния, предусмотренные пунктами "а" и "г" настоящей статьи, совершенные в военное время или в боевой обстановке, - накладываются лишением свободы на срок от двух до семи лет;

е) деяние, предусмотренное пунктом "в" настоящей статьи, совершенное в военное время или в боевой обстановке, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет или смертной казнью.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1984, N 5, ст. 168)

Статья 256. Нарушение правил несения пограничной службы

а) Нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав наряда по охране государственной границы СССР, - наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет;

б) то же деяние при смягчающих обстоятельствах - влечет применение правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР;

в) деяние, предусмотренное пунктом "а" настоящей статьи, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 257. Нарушение правил несения службы на радиотехнических постах и в дежурных подразделениях

а) Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Советский Союз либо по защите и обеспечению безопасности СССР - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет;

б) то же деяние при смягчающих обстоятельствах - влечет применение правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР;

в) деяние, предусмотренное пунктом "а" настоящей статьи, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет;

г) деяния, предусмотренные пунктами "а" и "в" настоящей статьи, совершенные в военное время, - накладываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

(в ред. Указов Президиума ВС РСФСР от 03.07.65, от 03.12.82, от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1965, N 27, ст. 670; 1982, N 49, ст. 1821; 1984, N 5, ст. 168)

Статья 258. Нарушение уставных правил внутренней службы

а) Нарушение лицом, входящим в суточный наряд части (кроме караула и вахты), уставных правил внутренней службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести месяцев;

б) то же деяние при смягчающих обстоятельствах - влечет применение правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР;

в) деяние, предусмотренное пунктом "а" настоящей статьи, если оно повлекло вредные последствия, предупреждение которых входило в обязанность данного лица, - наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет;

г) деяние, предусмотренное пунктом "в" настоящей статьи, совершенное в военное время или в боевой обстановке, - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 259. Разглашение военной тайны или утрата документов, содержащих военную тайну

а) Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, при отсутствии признаков измены Родине - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет;

б) утрата документов, содержащих сведения военного характера, составляющие государственную тайну, или предметов, сведения о которых составляют государственную тайну, лицом, которому эти документы или предметы были доверены, если утрата явилась результатом нарушения установленных правил обращения с указанными документами или предметами, - наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет;

в) деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б" настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, - накладываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет;

г) разглашение военных сведений, не подлежащих оглашению, но не являющихся государственной тайной, - наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до одного года;

д) деяние, предусмотренное пунктом "г" настоящей статьи, при смягчающих обстоятельствах - влечет применение правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 260. Злоупотребление властью, превышение власти и халатное отношение к службе

а) Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, бездействие власти, если эти деяния совершались систематически либо из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, а равно если они причинили существенный вред, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет;

б) те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет;

в) деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б" настоящей статьи, совершенные в военное время или в боевой обстановке, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет или смертной казнью.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1984, N 5, ст. 168)

Статья 260.1. Халатное отношение к службе

(введена Указом Президиума ВС РСФСР от 30.01.84 - Ведомости ВС РСФСР, 1984, N 5, ст. 168)

а) Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, причинившее существенный вред, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет;

б) то же деяние при смягчающих обстоятельствах - влечет применение правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР;

в) деяние, предусмотренное пунктом "а" настоящей статьи, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет;

г) деяния, предусмотренные пунктами "а" и "в" настоящей статьи, совершенные в военное время или в боевой обстановке, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 261. Сдача или оставление противнику средств ведения войны

Сдача противнику начальником вверенных ему военных сил, а равно не вызывавшееся боевой обстановкой оставление противнику укреплений, боевой техники и других средств ведения войны, если указанные действия совершены не в целях содействия врагу, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет или смертной казнью.

Статья 262. Оставление погибающего военного корабля

а) Оставление погибающего военного корабля командиром, не выполнившим до конца своих служебных обязанностей, а равно лицом из состава команды корабля без надлежащего на то распоряжения командира - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет;

б) то же деяние, совершенное в военное время или в боевой обстановке, - наказывается смертной казнью или лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Статья 263. Самовольное оставление поля сражения или отказ действовать оружием

Самовольное оставление поля сражения во время боя или отказ во время боя действовать оружием - наказывается смертной казнью или лишением свободы сроком на пятнадцать лет.

Статья 264. Добровольная сдача в плен

Добровольная сдача в плен по трусости или малодушию - наказывается смертной казнью или лишением свободы сроком на пятнадцать лет.

Статья 265. Преступные действия военнослужащего, находящегося в плену

а) Добровольное участие военнослужащего, находящегося в плену, в работах, имеющих военное значение, или в других мероприятиях, заведомо могущих причинить ущерб Советскому Союзу или союзным с ним государствам при отсутствии признаков измены Родине, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет;

б) насилие над другими военнопленными или жестокое обращение с ними со стороны военнопленного, находящегося на положении старшего, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет;

в) совершение военнослужащим, находящимся в плену, действий, направленных во вред другим военнопленным, из корыстных мотивов или в целях обеспечения снисходительного к себе отношения со стороны противника - наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

Статья 266. Мародерство

Похищение на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых (мародерство), наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет или смертной казнью.

Статья 267. Насилие над населением в районе военных действий

Разбой, противозаконное уничтожение имущества, насилие, а равно противозаконное отобрание имущества под предлогом военной необходимости, совершаемые по отношению к населению в районе военных действий, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет или смертной казнью.

Статья 268. Дурное обращение с военнопленными

а) Дурное обращение с военнопленными, имевшее место неоднократно, или сопряженное с особой жестокостью, или направленное против больных и раненых, а равно небрежное исполнение обязанностей в отношении больных и раненых лицами, на которых возложены лечение их и попечение о них, при отсутствии признаков более тяжкого преступления - наказываются лишением свободы на срок от одного года до трех лет;

б) дурное обращение с военнопленными без указанныхотягчающих обстоятельств - влечет применение правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил СССР.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)

Статья 269. Незаконное ношение знаков Красного Креста и Красного Полумесяца и злоупотребление ими

Ношение в районе военных действий знаков Красного Креста или Красного Полумесяца лицами, не имеющими на то права, а равно злоупотребление в военное время флагами или знаками Красного Креста и Красного Полумесяца или окраской, присвоенной транспортным средствам санитарной эвакуации, - наказываются лишением свободы на срок от трех месяцев до одного года.

* Суммы штрафов и другие денежные суммы, предусмотренные в соответствующих статьях настоящего Кодекса, указаны в новом масштабе цен.

Приложение. Перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда

Конфискации не подлежат следующие виды имущества и предметы, принадлежащие осужденному на правах личной собственности или являющиеся его долей в общей собственности, необходимые для осужденного и лиц, находящихся на его иждивении:

1. Жилой дом с хозяйственными постройками или отдельные его части - у лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство, если осужденный и его семья постоянно в нем проживают.

2. У лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство, - единственная корова, при отсутствии коровы - единственная телка; в хозяйствах, не имеющих ни коровы, ни телки, - единственная коза, овца или свинья; у колхозников, кроме того, - овцы, козы и свиньи в пределах половинной нормы, установленной для колхозного двора уставом колхоза, а также домашняя птица.

Маточный состав и молодняк оленей, а также ездовые олени в количестве 25 голов на хозяйство - в таежных и тундровых районах Крайнего Севера.

3. Корм для скота (если скот не подлежит конфискации), необходимый до сбора новых кормов или до выгона на пастбища.

4. У лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство, - семена, необходимые для очередного посева.

5. Предметы домашней обстановки, утвари, одежды, необходимые для осужденного и состоящих на его иждивении лиц:

а) одежда - на каждое лицо: одно летнее или осеннее пальто, одно зимнее пальто или тулуп, один зимний костюм (для женщин два зимних платья), один летний костюм (для женщин два летних платья), головные уборы по одному на каждый сезон (для женщин, кроме того, два летних платка и один теплый платок или шаль), другая одежда и головные уборы, длительное время находившиеся в употреблении и не представляющие ценности;

б) обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная и столовая утварь, находившиеся в употреблении (за исключением предметов, сделанных из драгоценных материалов, а также предметов, имеющих художественную ценность);

в) мебель - по одной кровати и стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф и один сундук на семью;

г) все детские принадлежности.

6. Продукты питания в количестве, необходимом для осужденного и его семьи до нового урожая, если основным занятием осужденного является сельское хозяйство, а в остальных случаях - продукты питания и деньги на общую сумму в размере месячной заработной платы осужденного, но не менее ста рублей.

7. Топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилого помещения семьи в течение отопительного сезона.

8. Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для продолжения профессиональных занятий осужденного, за исключением случаев, когда осужденный приговором суда лишен права заниматься соответствующей деятельностью или когда инвентарь использовался им для незаконного занятия промыслом.

9. Паевые взносы в кооперативные организации, если осужденный не исключается из состава членов кооператива.

10. В случае конфискации доли осужденного в общем имуществе колхозного двора или хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве, размер доли определяется после исключения из этого имущества: жилого дома, в котором проживают члены двора, с хозяйственными постройками, семян, необходимых для очередного посева, одной коровы, а при отсутствии коровы - одной телки (а в колхозном дворе также

овец, коз, свиней и домашней птицы в пределах половинной нормы, установленной уставом колхоза) и корма, необходимого для остающегося скота.

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 03.12.82 - Ведомости ВС РСФСР, 1982, N 49, ст. 1821)